



P U T U S A N

Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DAHLIANAWATY SUSETYO, bertempat tinggal di Jl.Babakan Jeruk III D No.3 RT.004 RW.004 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dulkanan Lumbanraja, S.H.,M.Kn. dan Jefri Fernando Silaban, S.H. serta Steffhanie Yezhoela, S.H., Para Advokat - Penasehat Hukum, dari "LAW OFFICE DULIANAN LUMBANRAJA & PARTNERS". ber Kantor di Jalan Astana Anyar No.330 B, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2025, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

LOUIS MEGASURYA, beralamat di Jalan Karangsari No.17 A RT.007 RW.001 Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, sebagai **TERGUGAT I**;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG, berkedudukan di Gedung N, Gedung Keuangan Negara (GKN) Jl.Asia Afrika No.114 Kota Bandung, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiwin Rianto, Irwan Maulana, Mahfud dan Santa Regita, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU-1004/MK/KN.7/2025 tanggal 16 Oktober 2025, sebagai **TERGUGAT II**;

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWABARAT DAN BANTEN, TBK., CABANG BUAH BATU, Berkedudukan Di Bandung, beralamat di Jalan Buah Batu No.254 Kel.Cijagra, Kec.Lengkong Kota Bandung, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rony Susalit, S.H., M.H, Ratu Nur Ainy, S.H., Radhika Althaf Vidaro, S.H.,M.H., Dias Agung Robihasad, S.H., M.H, para Advokat dan Konsultan Hukum pada perserikatan perdata bidang hukum Rossner & Co, yang berdomisili di Jalan Gegerkalong Girang Baru No. 1, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **457/Pdt.G/2025/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.257/KA/DIR-HUK/2025 tertanggal 3 November 2025, sebagai
TERGUGAT III;

HENRY GUNAWAN, beralamat di Jl.Setrasari IV No.5 Kelurahan Sukaraga, Kecamatan Sukasari Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Benny Wullur, S.H., M.H.Kes.,C.L.A.,C.L.I.,C.T.L., CCL.,CPL.,CPCLE.,ACI Arb.,CPT.,CH.,CHt., Gigih Pemi Dwi Sapti, S.H., C.M.C., C.C.D., Andyanto K Simarmata, S.H., M.H., CHRM., C.C.D., Dominikus Kopong Mamun, S.H., Muhammad Ilham Arbanu, S.H., C.M.C., C.C.D., dan Ilham Anasrullah, S.H., CPCLE., C.M.C., C.C.D., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Benny Wullur, S.H. & Associates beralamat di Jalan Terusan Buah Batu Nomor: 259C, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2025, sebagai **TERGUGAT IV;**

FIFI YULIANA, beralamat di Jl.Jendral Sudirman No.227 RT.005 RW.001 Keluarahan Cibadak Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, Cibadak, Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **TERGUGAT V;**

RIAN PRATAMA, S.H.,PPAT KOTA BANDUNG, beralamat di Komplek Metro Trade Center Blok K No.03 Jl.Soekarno Hatta No.590, Kelurahan Sekejati Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, sebagai **TURUT TERGUGAT I**

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN/ATR KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.586, Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 September 2025 dalam Register Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah dan bangunan masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3316/Sukagalih, NIB : 10.15.07.04.01164 Surat Ukur tanggal :19 Mei 2004 Nomor : 00475/2004 dengan Luas 103 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 239/Sukagalih NIB: 10.15.07.04.01163. Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004, Nomor : 00474

Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **457/Pdt.G/2025/PN Bdg**



- dengan Luas 160 M2, dalam satu hamparan terletak di Blok Cipedes (Babakan Jeruk III/3) di Jalan Babakan Jeruk III D No.3 RT.004 RW.004 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
2. Bahwa sekitar bulan Maret 2024 beberapa orang karyawan Tergugat III datang kerumah Penggugat di Jalan Babakan Jeruk III D No.3 RT.004 RW.004 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, mencari Tergugat IV dan memberitahukan akan melelang tanah dan bangunan milik Penggugat, pada saat itu Penggugat menyampaikan tidak mengenal Tergugat IV dan tidak pernah meminjam uang kepada Tergugat III dan menyampaikan keberatan atas kedatangan orang-orang tersebut;
 3. Bahwa atas informasi dari Karyawan Tergugat III tersebut, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukum yang ditunjuk pada tanggal 28 Maret 2024 mengajukan permohonan informasi dokumen dan pada tanggal 19 Februari 2025 mengajukan kembali Permohonan Surat Keterangan pendaftaran tanah (SKPT) atas tanah dan bangunan tersebut kepada Turut Tergugat II/BPN Kota Bandung, namun semuanya ditolak oleh Turut Tergugat II dengan alasan telah ada peralihan hak dari Penggugat kepada pihak lain;
 4. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukum telah bersurat dan meminta salinan akta jual beli kepada Turut Tergugat I namun ditolak dan menyarankan untuk meminta kepada Tergugat IV;
 5. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukum mencari tahu dan meminta dokumen Kredit atas jaminan tanah dan bangunan milik Penggugat kepada Tergugat III, namun tidak diberikan namun hanya secara lisan dijelaskan bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dijamin oleh Tergugat IV kepada Tergugat III dan dipasang Hak Tanggungan;
 6. Bahwa atas informasi dari Tergugat III tersebut maka Penggugat mencari tahu dan menghubungi Tergugat V untuk mencari tahu kebenaran apakah benar telah mengalihkan tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat IV, namun tidak pernah ketemu;
 7. Bahwa setelah mendapatkan informasi ada peralihan Hak atas Sertifikat Milik Nomor 3316/Sukagalih dan SHM 239/Sukagalih, maka Penggugat membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/433/X/2024/SPK/POLDA JAWA BARAT pada tanggal 09 Oktober 2024 dengan dugaan Tindak Pidana membuat keterangan palsu dalam akta otentik dan atau pemalsuan surat dan Penggelapan tanah sebagaimana diatur pada Pasal 266, 263, 385,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 376 KUHPidana dan berdasarkan SP2HP Polda Jabar Nomor : B/SP2HP/906/VII/RES.1.24/2025 Ditreskrimum tertanggal 4 Agustus 2025 telah memeriksa sebanyak 7 orang hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan di Polda Jabar;
8. Bahwa setelah Penggugat membuat Laporan Polisi tersebut, kemudian memberitahukan kepada Tergugat III dan menempel pengumuman di depan rumah Penggugat yang berisi : **PENGUMUMAN RUMAH DAN TANAH INI SEDANG DALAM PERKARA PIDANA Laporan Polisi No. LP/B/433/X/2024/SPK/POLDA JAWA BARAT pada tanggal 09 Oktober 2024 tertanda Kuasa Hukum;**
9. Bahwa kemudian Tergugat III mengirimkan surat kepada Penggugat pada tanggal 17 Februari 2025 dengan Surat Nomor :0152/BBA-PPK/2025 tentang pemberitahuan tanggal pelaksanaan lelang agunan atas surat tersebut Penggugat mengajukan keberatan dan menolak pelaksanaan lelang karena Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Penggugat kepada Tergugat III sedang dalam proses penyelidikan di Polda Jabar, dan memohon agar Tergugat III menunda pelaksanaan lelang menunggu hasil penyelidikan di Polda Jabar;
10. Bahwa kemudian Tergugat III kembali mengirimkan surat kepada Penggugat pada tanggal 13 Maret 2025 dengan Surat Nomor :00119/BBA-PPK/2025 tentang pemberitahuan tanggal pelaksanaan lelang agunan, kemudian atas surat tersebut Penggugat kembali mengajukan keberatan dan menolak pelaksanaan lelang karena Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Penggugat kepada Tergugat III sedang dalam proses penyelidikan di Polda Jabar, dan memohon agar Tergugat III menunda pelaksanaan lelang menunggu hasil penyelidikan di Polda Jabar;
11. Bahwa pada tanggal 11 juli 2025 dan tanggal 17 juli 2025 dengan surat nomor : 001/SP1/VII/2025 dan Nomor : 002/SP2/VII/2025 Tergugat I mengirimkan Surat Peringatan Pertama (SP1) dan (SP2) yang berisi : dengan ini menyampaikan peringatan pertama kepada saudara/i yang saat ini menempati lahan saya yang berlokasi di jalan babakan jeruk III-D No.3 Kel.Sukagalih, Kec.Sukajadi, Kota Bandung, agar mengosongkan/meninggalkan lokasi tersebut dalam waktu 7 hari, bahwa atas surat peringatan tersebut Penggugat Menolak karena tidak pernah menjual tanah dan bangunan milik Penggugat;
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 agustus 2025 jurusita Pengadilan Negeri Bandung H.Syafuruddin, SE.,SH. mengirimkan Relass Panggilan

Halaman 4 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguran Nomor : 35/Pdt.Eks.RL/PN.Bdg. yang berisi : saya H.Syafruddin, SE.,SH., Selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam perkara Nomor 35/Pdt.Sus-RL/2025/Bdg, memanggil : Henry Gunawan beramalat di jalan babakan jeruk III D RT.04 Rw.04 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung untuk selanjutnya disebut Termohon Eksekusi, dst...;

13. Bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat mengajukan keberatan dan menolak surat tersebut oleh karena :

- 1) Surat tersebut tidak jelas nomor perkaranya karena menggunakan dua nomor yang berbeda dalam satu surat panggilan yaitu : Nomor : 35/Pdt.Eks.RL/2025/PN.Bdg. dan Nomor 35/Pdt.Sus-RL/2025 Bdg;
- 2) Bahwa surat tersebut Termohon Eksekusinya adalah HENRY GUNAWAN atau Tergugat IV bukan Penggugat, sehingga Peringatan tersebut tidak ditujukan dan tidak mengikat Penggugat, karena antara Pemohon Eksekusi tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, berdasarkan **Asas Res Inter Alio Judicata Aliis Non Nocere** yaitu Putusan Pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat;

14. Bahwa Proses pembuatan **Akta Jual Beli Nomor : 561/2018** tanggal 13 Juli 2018 atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3316/Sukagalih, NIB : 10.15.07.04.01164 Surat Ukur tanggal :19 Mei 2004 Nomor : 00475/2004 dengan Luas 103 M2 dan **Akta Jual Beli Nomor : 560/2018** tertanggal 13 Juli 2018 atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 239/Sukagalih NIB: 10.15.07.04.01163. Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004, Nomor : 00474 dengan Luas 160 M2 dibuat oleh **RIAN PRATAMA, SH.,M.Kn. Selaku PPAT Kota Bandung** / Turut Tergugat I dan dibaliknama di Kantor Pertanahan /ATR Kota Bandung/Turut Tergugat II telah dilakukan dengan cara Melawan Hukum, oleh karena Penggugat (tertulis diakta selaku Pihak Pertama/Penjual) dan Tergugat IV (Tertulis diakta selaku Pihak Kedua/Pembeli) dan Turut Tergugat I (PPAT Kota Bandung) tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah menerima pembayaran uang penjualan tanah, tidak pernah membuat kesepakatan pelaksanaan jual beli tanah tersebut;

15. Bahwa Penggugat pada tahun 2018 pernah didatangi oleh Tergugat V dan temannya dirumah Penggugat pada saat itu menjanjikan akan memberi pinjaman uang dan menyuruh menandatangani beberapa surat yang

Halaman 5 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **457/Pdt.G/2025/PN Bdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut penjelasannya adalah surat pengakuan hutang, namun Penggugat tidak membaca isi dari surat-surat tersebut, bahwa setelah surat-surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat, uang pinjaman yang dijanjikan oleh Tergugat V tidak pernah diberikan dan tidak pernah bertemu lagi serta tidak bisa dihubungi;

16. Bahwa Tergugat V dan Tergugat IV secara bersekongkol mengalihkan tanah dan bangunan milik Penggugat dibantu oleh Turut Tergugat I dikantor Turut Tergugat II kemudian menjaminkan tanah dan bangunan yang telah dibalik nama sertifikatnya kepada Tergugat III, kemudian memasang Hak Tanggungan di Kantor Turut Tergugat II kemudian melakukan lelang oleh Tergugat II serta Tergugat I menjadi Pembeli Lelang, telah dilakukan dengan melawan hukum oleh karena ternyata :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat IV tidak pernah membuat kesepakatan dan tidak pernah menerima pembayaran uang dalam jual beli atas tanah dan bangunan milik Penggugat;
2. Bahwa Tergugat IV tidak pernah datang dan menempati Rumah dan Bangunan Obyek Sengketa yang dibelinya, jika benar Tergugat IV membeli tanah dan bangunan tersebut tentulah melihat dan atau menempati tanah dan bangunan tersebut, bahwa Penggugat menempati tanah dan bangunan tersebut sejak membeli pada 9 Maret 2004 selama 21 tahun, tidak pernah pindah tetap pada rumah tersebut;
3. Bahwa Tergugat III yang memberi Kredit kepada Tergugat IV dengan jaminan tanah dan bangunan milik Penggugat tidak pernah melakukan Survey pengecekan kebenaran dokumen yang diajukan sebagai jaminan atas tanah dan bangunan tersebut;
4. Bahwa Turut Tergugat I secara sadar dan sengaja menggunakan akta-aktanya untuk digunakan sebagai alat kejahatan dalam membalik nama sertifikat Penggugat secara melawan hukum, oleh karena Turut Tergugat I tidak pernah bertemu apalagi membaca/menjelaskan isi akta pada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat II atas permohonan Tergugat III tetap melakukan Lelang padahal diketahui sedang dalam sengketa telah ada Laporan Polisi Di Polda Jabar, seharusnya Lelang harus ditunda sampai ada kepastian Hukum;
6. Bahwa Tergugat I secara Sadar mengetahui obyek tanah yang akan dibeli nya melalui Lelang dalam sengketa perkara Pidana di Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabar, namun tetap mengikuti Lelang, hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat I bukanlah pembeli yang beretiket baik;

7. Bahwa Turut Tergugat II telah melakukan balik nama tanah dan bangunan serta kemudian memasang hak tanggungan dari suatu tindakan yang melawan hukum;

17. Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan :

- **Pasal 1320** KUHPdata menyatakan : Untuk sahny suatu perjanjian, diperlukan empat syarat;
 - 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) suatu pokok persoalan tertentu;
 - 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

- **Pasal 1321** KUHPdata menyatakan : “Tiada sepakat yang sah apabila itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

- **Pasal 1328** KUHPdata menyatakan : “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”

Bahwa Penipuan yang dilakukan oleh Tergugat V dengan cara membohongi Penggugat dengan menjanjikan Uang Pinjaman, sehingga mau menandatangani surat yang katanya pengakuan hutang padahal blangko akta jual beli merupakan alasan yang sah untuk membatalkan akta Akta Jual Beli Nomor : 561/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan Akta Jual Beli Nomor : 560/2018 tertanggal 13 Juli 2018 yang dibuat oleh RIAN PRATAMA, SH.,M.Kn. Selaku PPAT Kota Bandung / Turut Tergugat I;

- Pasal 1868 [KUHPdata](#), menyatakan “akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat di mana akta atau perjanjian dibuat”.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan :
 - Pasal 37 Ayat (1) : “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum

Halaman 7 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan **akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**"

➤ Pasal 38 ayat (1) : **"Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu."**

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Pasal 21 menyatakan :

- (1) Akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Semua jenis akta PPAT diberi satu nomor urut yang berulang pada permulaan tahun takwim.
- (3) Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar yaitu:
 - a. lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan, dan
 - b. lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut banyaknya hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta, yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, atau dalam hal akta tersebut mengenai pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan, disampaikan kepada pemegang kuasa untuk dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya.

- **Pasal 22 PP No.37 tahun 1998 tentang PPAT**

"Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT"

PENJELASAN

"Untuk pemenuhan sifat otentik dari akta, pembacaan akta dilakukan sendiri oleh PPAT, Penandatanganan para pihak,



saksi dan oleh PPAT, dilakukan segera setelah pembacaan akta dimaksud.”

18. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada angka 17 diatas, maka **Akta Jual Beli Nomor : 561/2018 dan Akta Jual Beli Nomor : 560/2018 masing-masing tertanggal 13 Juli 2018 dibuat oleh RIAN PRATAMA, SH.,M.Kn. Selaku PPAT Kota Bandung** adalah perjanjian yang dibuat secara melawan hukum dan tidak memenuhi unsur sebagai akta otentik oleh karena :

1. Tidak dibuat atas kesepakatan para pihak, melainkan dengan penipuan;
2. Tidak dibuat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 Tentang PPAT;
3. Tidak dihadiri Para Pihak dan tidak dibacakan atau dijelaskan isinya oleh PPAT;

19. Bahwa perbuatan Tergugat V mengalihkan atau menjual tanah dan bangunan milik Penggugat kepada Tergugat IV dengan cara melawan hukum telah menimbulkan kerugian Materil dan immateril bagi Penggugat seluruhnya sebesar Rp.5.945.000.000,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan Perincian Kerugian Maretil sebesar Rp.4.945.000.000,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) yaitu harga Tanah dan bangunan berdasarkan harga Pasar saat ini dengan perincian :

1. Tanah seluas 263M X 15.000.000,- = Rp.3.945.000.000,-
 2. Bangunan Luas 250M X 4.000.000,- = Rp.1.000.000.000,-
- Total Rp. 4.945.000.000,-

Dan kerugian immaterial bagi Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu gangguan Phisikis tidak bisa tidur apalagi usia Penggugat saat ini berumur 83 tahun. Oleh karenanya Tergugat V dan Tergugat IV harus dihukum untuk membayar kerugian Materil dan Immateril sebagaimana diuraikan diatas;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.



Dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
- 2) harus ada kesalahan;
- 3) harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- 4) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

➤ **Unsur Perbuatan Melawan Hukum** menurut putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Penangkapan Cohen-Lindenbaum (HR 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pemahaman terhadap hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tetapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut :

- a. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- b. Melanggar hak subjektif orang lain , artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata)
- e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat . Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

➤ **Unsur adanya kesalahan**

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan.

Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

Halaman 10 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



Sedangkan, Kealpaan berarti ada perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau jika pelaku tidak sehat pikirannya (gila)

- **Ada kerugian yang ditimbulkan** yaitu Kepastian adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas), Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan oleh perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

- **Unsur adanya kerugian**

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril.

Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain.

Imateril misalnya kekhawatiran, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

3. Bahwa Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah terbukti yaitu :

1. Perbuatan Tergugat V melakukan Penipuan kepada Penggugat dengan menjanjikan akan memberikan Pinjaman Uang lalu menyuruh menandatangani surat pengakuan Utang yang ternyata isinya adalah Akta Jual Beli berbeda dengan yang seharusnya, dan tidak pernah memberi pinjaman yang dijanjikan, kemudian menggunakan akta jual beli tersebut dengan Tergugat IV seolah-olah sebagai Pembeli dihadapan Turut Tergugat I selaku PPAT kemudian menggunakan Akta Jual beli tersebut untuk membaliknama di kantor Turut Tergugat II, lalu menjaminkan dengan memasang hak tanggungan kepada Tergugat III, kemudian melakukan lelang dihadapan Tergugat II dan menghasilkan Pemenang lelang Tergugat I, seluruh perbuatan tersebut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Tergugat II secara sadar dan sengaja, direncanakan bersepakat melakukan kesalahan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas;
3. Bahwa Perbuatan Tergugat V dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I membaliknama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3316/Sukagalih, NIB : 10.15.07.04.01164 Surat Ukur tanggal :19 Mei 2004 Nomor : 00475/2004 dengan Luas 103 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 239/Sukagalih NIB: 10.15.07.04.01163. Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004, Nomor : 00474 dengan Luas 160 M2, dalam satu hamparan terletak di Blok Cipedes (Babakan Jeruk III/3) di Jalan Babakan Jeruk III D No.3 RT.004 RW.004 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Milik Penggugat keatasnama Tergugat IV kemudian menjadikan jaminan Hutang pada Tergugat III dan kemudian melakukan lelang oleh Tergugat II dengan Pemenang lelang Tergugat I telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat yaitu hilangnya/beralihnya harta benda Penggugat kepada Tergugat I ;
4. Bahwa Perbuatan-perbuatan tersebut saling terkait sehingga hubungan sebab akibat dari suatu perbuatan telah terbukti dengan jelas dan terang;
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan bukti tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum bawa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga seluruh unsur pada Pasal 1365 KUHPdata telah terpenuhi oleh karenanya Para Tergugat dan Turut Tergugat mohon dinyatakan Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
5. Bahwa untuk menghindari Tergugat I mengalihkan objek Tanah dan Bangunan/Objek Sengketa maka mohon yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3316/Sukagalih, NIB : 10.15.07.04.01164 Surat Ukur tanggal :19 Mei 2004 Nomor : 00475/2004 dengan Luas 103 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 239/Sukagalih NIB: 10.15.07.04.01163. Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004, Nomor : 00474 dengan Luas 160 M2, dalam satu hamparan terletak di Blok Cipedes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Babakan Jeruk III/3) di Jalan Babakan Jeruk III D No.3 RT.004 RW.004 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;

6. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat menunda-nunda pelaksanaan putusan perkara ini, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk menghukum Para Tergugat guna membayar uang paksa/dwangsom masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini;
7. Bahwa untuk menjamin terlaksana putusan yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim yang Mulia atas tuntutan Penggugat dalam Gugatan ini, maka Penggugat memohon putusan Provisi untuk menghentikan tindakan eksekusi dari Pengadilan Negeri Bandung atas permohonan Tergugat I, hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang kuat sebagaimana disyaratkan Pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Bij Voraad*) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan seluruh alasan-asalan tersebut diatas kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk menetapkan :

A. Dalam Provisi :

Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3316/Sukagalih, NIB : 10.15.07.04.01164 Surat Ukur tanggal :19 Mei 2004 Nomor : 00475/2004 dengan Luas 103 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 239/Sukagalih NIB: 10.15.07.04.01163. Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004, Nomor : 00474 dengan Luas 160 M2, dalam satu hamparan terletak di Blok Cipedes (Babakan Jeruk III/3) di Jalan Babakan Jeruk III D No.3 RT.004 RW.004 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Penetapan 35/Pdt.Eks.RL/2025/PN.Bdg. sampai Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beretikat baik
3. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3316/Sukagalih, NIB :

Halaman 13 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.15.07.04.01164 Surat Ukur tanggal :19 Mei 2004 Nomor : 00475/2004 dengan Luas 103 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 239/Sukagalih NIB: 10.15.07.04.01163. Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004, Nomor : 00474 dengan Luas 160 M2, dalam satu hamparan terletak di Blok Cipedes (Babakan Jeruk III/3) di Jalan Babakan Jeruk III D No.3 RT.004 RW.004 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;

4. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
5. Menyatakan Proses Lelang dan Hasil Lelang berdasarkan Akta Salinan Risalah Lelang Nomor : 158/08.01/2025-01 tanggal 22 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Jawabarot KPKNL Bandung, Batal Demi Hukum dan Tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
6. Menyatakan **Akta Jual Beli Nomor : 561/2018** tanggal 13 Juli 2018 atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3316/Sukagalih, NIB : 10.15.07.04.01164 Surat Ukur tanggal :19 Mei 2004 Nomor : 00475/2004 dengan Luas 103 M2 dan **Akta Jual Beli Nomor : 560/2018** tertanggal 13 Juli 2018 atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 239/Sukagalih NIB: 10.15.07.04.01163. Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004, Nomor : 00474 dengan Luas 160 M2 dibuat oleh **RIAN PRATAMA, SH.,M.Kn. Selaku PPAT Kota Bandung** / Turut Tergugat I dan Proses Balik Nama Sertifikat di Kantor Pertanahan /ATR Kota Bandung/Turut Tergugat II adalah Batal Demi Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
7. Menyatakan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3316/Sukagalih, NIB : 10.15.07.04.01164 Surat Ukur tanggal :19 Mei 2004 Nomor : 00475/2004 dengan Luas 103 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 239/Sukagalih NIB: 10.15.07.04.01163. Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004, Nomor : 00474 dengan Luas 160 M2, dalam satu hamparan terletak di Blok Cipedes (Babakan Jeruk III/3) di Jalan Babakan Jeruk III D No.3 RT.004 RW.004 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung adalah milik Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan sertifikat tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3316/Sukagalih, NIB : 10.15.07.04.01164 Surat Ukur tanggal :19 Mei 2004 Nomor :

Halaman 14 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00475/2004 dengan Luas 103 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 239/Sukagalih NIB: 10.15.07.04.01163. Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004, Nomor : 00474 dengan Luas 160 M2, dalam satu hamparan terletak di Blok Cipedes (Babakan Jeruk III/3) di Jalan Babakan Jeruk III D No.3 RT.004 RW.004 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun;

9. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk membatalkan peralihan Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3316/Sukagalih, NIB : 10.15.07.04.01164 Surat Ukur tanggal :19 Mei 2004 Nomor : 00475/2004 dengan Luas 103 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 239/Sukagalih NIB: 10.15.07.04.01163. Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004, Nomor : 00474 dengan Luas 160 M2, dalam satu hamparan terletak di Blok Cipedes (Babakan Jeruk III/3) di Jalan Babakan Jeruk III D No.3 RT.004 RW.004 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung dari Penggugat kepada Tergugat IV dan mencoret/menghapus Hak Tanggungan atas nama Tergugat III dalam sertifikat dan buku tanah serta mengembalikan kembali keatas nama Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun;
10. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3316/Sukagalih, NIB : 10.15.07.04.01164 Surat Ukur tanggal :19 Mei 2004 Nomor : 00475/2004 dengan Luas 103 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 239/Sukagalih NIB: 10.15.07.04.01163. Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004, Nomor : 00474 dengan Luas 160 M2, dalam satu hamparan terletak di Blok Cipedes (Babakan Jeruk III/3) di Jalan Babakan Jeruk III D No.3 RT.004 RW.004 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, atas nama Penggugat apabila sertifikat asli tidak ditemukan;
11. Menghukum Tergugat V dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materil dan immateril bagi Penggugat seluruhnya sebesar Rp.5.945.000.000,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) secara seketika dan kontan pada saat Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Tergugat guna membayar uang paksa/dwangsom masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini;
13. Memerintahkan para Turut Tergugat untuk menaati putusan ini;

Halaman 15 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



14. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum diseluruh tingkat peradilan;

15. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, kasasi dan Verzet dan upaya hukum lainnya.

ATAU :

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak untuk Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing - masing telah datang menghadap kuasanya tersebut di atas dan Tergugat I datang menghadap dirinya sendiri, sedangkan Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap maupun menunjuk wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Rahayu Widiowati, S.H., M.Si., Mediator pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 November 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menuduh semua Tergugat, termasuk Tergugat I, melakukan perbuatan melawan hukum tidak disertai uraian fakta dan dasar hukum yang jelas.
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kapan perbuatan itu terjadi, apa bentuknya, dan bagaimana Tergugat I dianggap turut melakukan pelanggaran hukum.
- Dalil yang bersifat umum dan tidak spesifik terhadap peran masing-masing tergugat **menjadikan gugatan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel).**

Halaman 16 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



- Berdasarkan uraian tersebut, maka saya mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Gugatan Diajukan dengan Itikad Tidak Baik

1. Bahwa gugatan diajukan setelah Penggugat mengetahui bahwa objek sengketa telah dilelang secara sah oleh KPKNL Bandung
2. Bahwa Tergugat I telah membeli melalui lelang obyek perkara secara SAH
3. Bahwa Tergugat I telah melakukan balik nama terhadap obyek perkara yang dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. Dengan demikian obyek perkara merupakan **kepemilikan yang sah Tergugat I**
4. Bahwa ***jelas gugatan ini diajukan oleh Penggugat semata-mata untuk menunda pelaksanaan eksekusi yang telah sah secara hukum, bukan untuk mencari kebenaran hukum.***
5. Bahwa Penggugat maupun seluruh para Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung.
6. Bahwa Seluruh proses hukum terkait objek sengketa — mulai dari pelaksanaan lelang oleh KPKNL Bandung, balik nama sertifikat di BPN Bandung, hingga permohonan eksekusi di PN Bandung — telah dilakukan secara sah dan transparan.
7. Oleh karena itu, pengajuan gugatan oleh Penggugat justru bertentangan dengan asas peradilan yang jujur dan beritikad baik, karena hanya dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan eksekusi yang sah di wilayah hukum yang sama.
8. Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pengadilan wajib melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
9. Oleh karena itu, saya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk menyatakan menolak gugatan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

III. Tidak Ada Hubungan Hukum Antara Penggugat dan Tergugat I:



1. Bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat tidak benar dan tidak beralasan.
2. Bahwa Tergugat I tidak pernah memiliki hubungan hukum apa pun dengan Penggugat, baik dalam bentuk perjanjian pinjam-meminjam, jual beli, maupun hubungan hukum lainnya.
3. Bahwa Tergugat I memperoleh hak atas objek sengketa melalui lelang resmi KPKNL Bandung sebagai pembeli beritikad baik, bukan dari transaksi dengan Penggugat.
4. Dengan demikian, tidak terpenuhi unsur hubungan hukum maupun hubungan sebab-akibat
5. Dengan demikian, tidak terpenuhi unsur hubungan hukum maupun hubungan sebab-akibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut. Karena unsur hubungan hukum tidak terpenuhi, maka dalil perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I tidak berdasar dan patut ditolak.
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, **eksepsi Tergugat I selayaknya diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

IV. Gugatan Prematur Karena Bergantung pada Laporan Pidana

1. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya laporan pidana di Polda Jawa Barat sebagai dasar adanya dugaan penipuan terkait objek sengketa. Namun sampai saat jawaban ini diajukan, laporan pidana tersebut belum diputus oleh Pengadilan Pidana dan belum berkekuatan hukum tetap, bahkan Tergugat I bukan pihak (terlapor) dalam laporan tersebut.
2. Oleh karena itu, menggantungkan gugatan perdata terhadap Tergugat I pada suatu laporan pidana yang belum tentu terbukti adalah prematur dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima terhadap Tergugat I.

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat sepanjang tidak diakui secara tegas dalam jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan memohon agar Majelis Hakim menyatakan dalil-dalil tersebut tidak terbukti.

2. Pembelian Sah Hasil Lelang Resmi Bahwa dengan demikian, Tergugat I adalah pembeli lelang beritikad baik yang memperoleh hak atas objek sengketa melalui mekanisme lelang negara yang sah, terbuka, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
3. Tergugat I telah membeli objek sengketa melalui lelang resmi KPKNL Bandung berdasarkan Risalah Lelang Nomor 158/08.01/2025-01 tanggal 27 Maret 2025 dan telah melunasi seluruh harga lelang pada tanggal 15 April 2025 sebagaimana bukti transfer dan kwitansi dari KPKNL.
4. Sertifikat Sudah Beralih Nama Secara Sah berdasarkan akta balik nama dan pencatatan BPN Bandung tanggal 25 April 2025 Sertifikat Hak Milik Nomor 01614 telah beralih nama kepada Tergugat I secara sah dan diakui oleh negara.
5. Surat Ketua PN Bandung Menegaskan Legalitas Eksekusi, Surat tertanggal 3 Oktober 2025 menyatakan bahwa proses lelang dan permohonan eksekusi Tergugat I telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 195 dan Pasal 200 HIR dan sah secara hukum.
6. Tergugat I memperoleh hak atas objek sengketa melalui lelang negara yang sah dan transparan, sehingga dalil tentang penipuan tersebut tidak dapat menjadi dasar pembatalan Akta Jual Beli maupun Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I.
Sesuai Pasal 1341 KUHPerdara, orang yang beritikad baik dan memperoleh hak atas suatu benda dengan cara yang sah tidak dapat diganggu gugat.
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan No. 1831 K/Pdt/2006 dan No. 3009 K/Pdt/2012) menegaskan bahwa pembeli lelang beritikad baik dilindungi oleh hukum.
8. Bahwa Penggugat masih menempati objek yang secara hukum telah sah beralih kepada Tergugat I berdasarkan hasil lelang resmi negara.
9. Bahwa perbuatan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran perdata, tetapi juga memenuhi unsur penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 385 KUHP, karena Penggugat secara sadar menguasai tanah yang bukan lagi miliknya setelah adanya proses lelang dan balik nama yang sah.

Halaman 19 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Dengan demikian, justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum yang pada hakikatnya merupakan perbuatan tindak pidana penyerobotan tanah, bukan Tergugat I.
11. Selain itu, Tergugat I juga memiliki bukti elektronik berupa rekaman percakapan melalui aplikasi WhatsApp dengan anak Penggugat yang akan disampaikan pada tahap pembuktian. Rekaman tersebut menunjukkan bahwa Tergugat I telah beritikad baik dan bahwa keluarga Penggugat sendiri mengakui sumber permasalahan berasal dari internal keluarga mereka.

DASAR HUKUM

Bahwa seluruh tindakan Tergugat I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:

1. Pasal 195 ayat (6) Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yang menegaskan bahwa apabila pihak yang kalah tidak memenuhi isi putusan secara sukarela, Ketua Pengadilan Negeri berwenang memerintahkan pelaksanaan eksekusi secara paksa. Ketentuan ini menjadi dasar hukum atas pelaksanaan eksekusi dan pengosongan objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Bandung atas permohonan Bank BJB melalui KPKNL Bandung.
2. Pasal 200 HIR, yang mengatur bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh juru sita di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dengan disaksikan oleh dua orang saksi, sehingga menjamin sahnyanya setiap tindakan eksekusi yang telah dilakukan.
3. Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad baik dan memperoleh hak atas suatu benda dengan cara yang sah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menjadi dasar yuridis atas seluruh proses lelang melalui KPKNL Bandung.

Oleh karena itu, perolehan hak atas objek sengketa melalui lelang resmi oleh Tergugat I merupakan tindakan yang sah, berlandaskan hukum, dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

PETITUM TERGUGAT I

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*),

Halaman 20 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I adalah pembeli beritikad baik.
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01614 atas nama Louis Megasurya sah dan berkekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa yang beralamat di Jl. Babakan Jeruk 3D No.3 RT 04 RW 04 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung kepada Tergugat I tanpa syarat.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi berupa biaya pemakaian tanpa hak (setara biaya sewa rumah) sebesar Rp15.000.000,- per bulan terhitung sejak tanggal 25 April 2025 hingga rumah dikosongkan sepenuhnya.
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II dalam jawaban ini.
2. Penggugat mengatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan masing-masing sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3316/sukagalih, NIB: 10.15.07.04.001164 surat ukur tanggal 19 Mei 2004 Nomor 00475/2004 dengan luas 103 m2 dan sertifikat Hak Milik Nomor 239/Sukagalih NIB: 10.15.07.04.01163, surat ukur tanggal 19 Mei 2004, Nomor 00474 dengan luas 160 m2, dalam satu hamparan terletak di Blok Cipedes (Babakan Jeruk III/3) di Jalan Babakan Jeruk III D No.3 RT.004 RW.004, Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, Kota Bandung;
3. Bahwa gugatan *a quo* adalah terkait dengan dua bidang tanah dalam satu hamparan seluas 263 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No. 3316, seluas 103 m² (disertifikat tertulis Jl. Babakan Jeruk III/3) atas nama Henry Gunawan (*in casu* Tergugat IV) dan SHM No.239, seluas 160 m2 (di sertifikat tertuls Blok Cipedes Jl. Babakan Jeruk III/3) atas nama Henry Gunawan

Halaman 21 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*in casu* Tergugat IV) yang terletak di Jalan Babakan Jeruk IIID No.3 RT.04 RW.04 Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi Kota Bandung untuk selanjutnya sebidang tanah tersebut disebut "**objek perkara a quo**".

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat III melalui KPKNL Bandung (*in casu* Tergugat II) batal demi hukum dan tidak mempunyai hukum yang mengikat dan juga merupakan perbuatan melawan hukum, karena sedang dalam sengketa.
5. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak berdasar hukum dan cenderung menggiring pemikiran Majelis Hakim kepada hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa proses lelang yang dilakukan Tergugat II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU HT, *Vendureglement*, dan PMK Nomor 122 Tahun 2023, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya Risalah Lelang No. 158/08.01/2025-01 tertanggal 27 Maret 2025 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan. sebagaimana **Pasal 31 PMK Nomor 122 Tahun 2023** bahwa "**Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibatalkan, baik proses maupun dokumen bukti pelaksanaannya.**" dan Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2007 pada halaman 100, disebutkan bahwa "**lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan**".
6. Bahwa selanjutnya guna membantah dalil-dalil Penggugat, maka Tergugat II akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam Jawaban di bawah ini.

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak permohonan Penggugat baik dalam posita dan petitum gugatan yang pada pokoknya meminta Para Tergugat untuk tidak ditindaklanjuti proses hukum selanjutnya atas objek perkara *a quo*.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas permintaan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya meminta untuk tidak ditindaklanjuti

Halaman 22 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



proses hukum atas dua bidang tanah dalam satu hamparan seluas 263 m² berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No. 3316, seluas 103 m² (disertifikat tertulis Jl. Babakan Jeruk III/3) atas nama Henry Gunawan dan SHM No.239, seluas 160 m² (di sertifikat tertulis Blok Cipedes Jl. Babakan Jeruk III/3) atas nama Henry Gunawan yang terletak di Jalan Babakan Jeruk IIID No.3 RT.04 RW.04 Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi Kota Bandung.

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* diatur bahwa:

“Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) tersebut dapat dijabarkan bahwa tuntutan provisi yang pada hakekatnya adalah tuntutan yang dapat dijalankan terlebih dahulu untuk menghentikan suatu tindakan dari Para Tergugat hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat, yakni:

- terdapat suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti;
- terdapat keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- apabila tuntutan sementara dikabulkan dalam hal perselisihan tentang kepemilikan.

5. Bahwa selain itu, mengenai tuntutan provisi juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisional, sehingga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tuntutan provisi dapat dikabulkan.

6. Bahwa SEMA tersebut memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama agar tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya.....dst;

Halaman 23 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau.....dst;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan....dst;
 - e. Dikabulkannya tuntutan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta merta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.....dst;
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
7. Bahwa ternyata tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga sudah selayaknya permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

III. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II, namun bukan berarti Tergugat II mendukung dalil Penggugat kepada Para Tergugat lainnya.
 - a. **Objek Gugatan Bukan Milik Penggugat (*Exceptio Domini*)**
 - 1) Bahwa dapat Tergugat II sampaikan bahwa yang menjadi objek gugatan perkara *a quo* adalah dua bidang tanah dalam satu hamparan seluas 263 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No. 3316, seluas 103 m² (disertifikat tertulis Jl. Babakan Jeruk III/3) atas nama Henry Gunawan (*in casu* Tergugat IV) dan SHM No.239, seluas 160 m2 (di sertifikat tertulis Blok Cipedes Jl. Babakan Jeruk III/3) atas nama Henry Gunawan (*in casu* Tergugat IV) yang terletak di Jalan Babakan Jeruk IIID No.3 RT.04 RW.04 Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi Kota Bandung.
 - 2) Bahwa atas objek gugatan *a quo* merupakan aset kredit milik Tuan Henry Gunawan *in casu* Tergugat IV (sebagai Penjamin PT Anugerah Bangun Kencana) dan dikarenakan PT Anugerah Bangun Kencana (debitur) Cidera Janji (Wanprestasi) maka PT.

Halaman 24 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Buah Batu *in casu* Tergugat III selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui Parate Executie dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU HT yang diajukan kepada KPKNL Bandung *in casu* Tergugat II sebagai perantara lelang yang kemudian terjual dan menjadi milik Sdr. Louis Megasurya *in casu* Tergugat I selaku pemenang lelang.

- 3) Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya atas gugatan *a quo* ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

b. Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*)

- 1) Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur, formulasi Gugatan tidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang, jelas, dan tegas (***Duidelijk***).
- 2) Bahwa esensi pokok Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai Tindakan para Tergugat dan Turut Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi setelah dicermati dalam Posita maupun Petitum Gugatannya tidak ada satupun dalil-dalil Penggugat yang menggambarkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat khususnya oleh Tergugat II.
- 3) Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut juga dapat terlihat dari formulasi Gugatan yang tidak tersusun dengan baik antara Posita dengan Petitum Gugatan, sehingga tidak menggambarkan kronologis dan/atau peristiwa hukum yang sebenarnya. Baik dalam Posita maupun Petitum Gugatannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II. Penggugat hanya mendalilkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melaksanakan lelang yang diajukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Cabang Tamansari, tanpa menjelaskan dasar hukum dan peraturan perundangan apa yang telah dilanggar

Halaman 25 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



oleh Tergugat II sehingga dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum.

- 4) Bahwa menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: hal 66):

“Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (obscuur libel). ..., oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.

- 5) Bahwa pendapat di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982, yang memuat pertimbangan: “...karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima

- 6) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur, maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat II.

IV. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II pada Jawaban bagian pokok perkara ini. Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian Eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini.

A. Akar Permasalahan A Quo adalah Cidera Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Kredit oleh PT Anugerah Bangun Kencana.

1. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil Penggugat, hal yang paling penting adalah point of view dalam memahami perkara a quo yaitu dengan melihat akar permasalahan yang sepatutnya menjadi

Halaman 26 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



concern. Sesuai dengan dalil-dalil Penggugat maka telah jelas bahwa akar permasalahannya adalah wanprestasi atas Perjanjian Kredit yang telah dilakukan oleh PT Anugerah Bangun Kencana.

2. Bahwa dalam perkara *a quo* diketahui Tn. Henry Gunawan sebagai Penjamin pada PT Anugerah Bangun Kencana dan PT Anugerah Bangun Kencana telah mengikatkan diri dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Buah Batu dengan Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 16 Maret 2020 dengan jaminan dua bidang tanah dalam satu hamparan seluas 263 m² berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No. 3316, seluas 103 m² (disertifikat tertulis Jl. Babakan Jeruk III/3) atas nama Henry Gunawan (*in casu* Tergugat IV) dan SHM No.239, seluas 160 m² (di sertifikat tertulis Blok Cipedes Jl. Babakan Jeruk III/3) atas nama Henry Gunawan (*in casu* Tergugat IV) yang terletak di Jalan Babakan Jeruk IIID No.3 RT.04 RW.04 Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi Kota Bandung.
3. Bahwa sesuai dengan dasar-dasar ilmu hukum perjanjian dan latar belakang permasalahan *a quo* yaitu adanya perjanjian, yang secara umum dipahami bahwa perjanjian mengatur dan mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdata).
4. Bahwa lebih lanjut mencermati dalil-dalil gugatan terlihat jelas Penggugat berusaha mengaburkan akar permasalahan *a quo* yaitu Wanprestasi dengan menggiringnya ke permasalahan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan menarasikannya sebagai korban (*playing victim*) dengan menolak Risalah Lelang dan membatalkan kredit PT Anugerah Bangun Kencana.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena dalil-dalil PMH yang diajukan Penggugat telah menyimpang dari akar permasalahan, cenderung kepada menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian dan hak tanggungan, maka sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

B. Uraian Fakta Hukum atas Objek Sengketa (Objek Sengketa Merupakan Barang Jaminan Kredit yang Diikat Hak Tanggungan)

1. Bahwa objek perkara *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat merupakan barang jaminan kredit PT Anugerah Bangun Kencana yang tertuang dalam Nomor 11 tanggal 16 Maret 2020 dan telah diikat hak tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan

Halaman 27 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



Peringkat Pertama No. 2940/2020 tanggal 22 Juni 2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 5/2020 tanggal 16 Maret 2020.

2. Bahwa dengan pengikatan hak tanggungan tersebut, maka tunduk pada ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan (UU HT) yang sepatutnya wajib untuk dipahami dan menjadi acuan bagi para Debitur, Kreditur dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan pengikatan kredit hak tanggungan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pihak untuk melanggarnya.
3. Bahwa *in casu* telah terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh PT Anugerah Bangun Kencana selaku debitur atas Perjanjian *a quo*, maka Tergugat III selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie* dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU HT.
4. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Tergugat III mengajukan permohonan pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* melalui perantara Tergugat II sebagai kantor lelang Negara. Oleh karenanya, tindakan Tergugat III yang melakukan eksekusi lelang barang jaminan kredit Debitur atas nama PT Anugerah Bangun Kencana melalui perantara Tergugat II adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka semakin terbukti dan tidak terbantahkan lagi eksekusi lelang atas objek perkara *a quo* telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang telah disepakati antara Debitur atas nama PT Anugerah Bangun Kencana dengan Tergugat III sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya dalil-dalil Penggugat yang berhubungan dengan eksekusi lelang objek perkara *a quo* adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

C. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Objek Perkara A Quo Telah Dilaksanakan Sesuai Prosedur Berdasarkan UU Hak Tanggungan Dan PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

1. Bahwa dalam skema pelaksanaan lelang yang diatur dalam PMK No. 122 Tahun 2023, kedudukan KPKNL adalah selaku instansi pemerintah yang menjadi perantara lelang dalam hal terdapat

Halaman 28 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



permohonan lelang dari Pemohon Lelang/Penjual untuk menjual suatu objek lelang.

2. Bahwa ketentuan Pasal 25 PMK No. 122 Tahun 2023 mengatur “Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal dan Objek Lelang”. Hal tersebut berarti sepanjang Pemohon Lelang/Penjual melengkapi dokumen persyaratan lelang dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka KPKNL tidak boleh menolak permohonan tersebut.
3. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut jelas sekali lagi Tergugat II merasa perlu menegaskan kedudukan KPKNL Bandung *in casu* Tergugat II hanya bertindak sebagai perantara yang melaksanakan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang permohonan lelang yang diajukan oleh Penjual telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.
4. Bahwa dengan demikian KPKNL Bandung *in casu* Tergugat II tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terkait lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

D. Tergugat I Adalah Pembeli Yang Beriktikad Baik Yang Harus Dilindungi

1. Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Pembeli Lelang (*in casu* Tergugat I) harus dilindungi secara hukum sebagai pembeli beriktikad baik.
2. Bahwa lebih lanjut, Tergugat I telah memenuhi kriteria sebagai pembeli beriktikad baik karena telah melakukan pembelian objek sengketa melalui pelelangan umum yang tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016), menyatakan:
“Mengenai pengertian pembeli beriktikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

*- **Pembelian tanah melalui pelelangan umum** atau:*

-.....”

3. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan:

“VIII. Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.

IX. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”

4. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 158 K/Pdt/2005 tanggal 31 Januari 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemenang/Pembeli lelang atas persil sengketa memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas aset tersebut dan dianggap sebagai pihak yang beritikad baik, sehingga harus dilindungi hukum.
- b. Putusan Nomor 901 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pelelangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dilakukan atas barang jaminan yang dibebani hak tanggungan. Oleh karena Debitur wanprestasi/lalai (kredit macet), maka benda yang dijadikan jaminan dapat dilelang, berlaku prinsip “jatuh waktu yang dipercepat”. Bahwa Pembeli lelang adalah Pembeli yang beritikad baik, karena itu harus dilindungi.
- c. Putusan Nomor 1068K/Pdt/2008 tanggal 21 Januari 2009 yang pada pokoknya menyatakan oleh karena telah ditetapkan pembeli dalam pelaksanaan lelang yang sah, pembeli tersebut secara

Halaman 30 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg

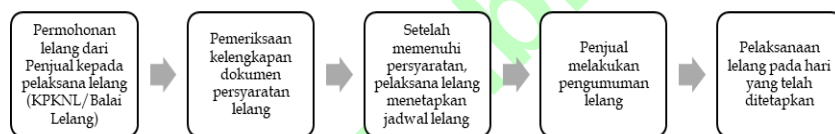


hukum merupakan pembeli yang beriktikad baik sehingga sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum dan lelang tidak dapat dibatalkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, nampak jelas bahwa Tergugat I yang telah membeli objek sengketa dari pelelangan yang sah sebagaimana dijelaskan di atas, sepatutnya mendapat kepastian dan perlindungan hukum.

E. Uraian Prosedur Lelang

1. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, pelaksanaan lelang atas objek sengketa *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK No. 122 Tahun 2023. Adapun skema pelaksanaan lelang tersebut secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:



2. Bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, dapat Tergugat II sampaikan rangkaian prosedur pelaksanaan lelang atas objek perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- a. Penjual *in casu* Tergugat III mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL Bandung *in casu* Tergugat II melalui Surat Permohonan Lelang Nomor: 00162/BBA-PPK/2025 tertanggal 21 Februari 2025 perihal Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan menyertakan dokumen-dokumen persyaratan permohonan lelang sebagai berikut:

- 1) salinan/fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 16 Maret 2020.
- 2) salinan/fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 5/2020 tertanggal 16 Maret 2020 dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2940/2020 tanggal 22 Juni 2020.
- 3) salinan/fotocopy SHM No. 3316 dan SHM No.239, atas nama Henry Gunawan.
- 4) salinan/fotocopy surat Peringatan Pertama (I) Nomor 0462/BBA-KOM/2023 tanggal 17 Mei 2023, Peringatan 2 Nomor 309/KW1-BKU-KOM/2023 tanggal 08 Juni 2023 dan Peringatan 3 (terakhir) Nomor 352/KW1-BKU-KOM/2023 tanggal 07 Juli 2023.



- 5) salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana lelang kepada Debitur PT. Anugerah Bangun Kencana No. 00117 s.d. 00119/BBA-PPK/2025 tertanggal 13 Maret 2025.
 - 6) salinan/fotocopy surat pernyataan dari Tergugat III Nomor 00168/BBA-PPK/2025 tertanggal 21 Februari 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat III bertanggung jawab atas segala bentuk tuntutan ganti rugi, gugatan perdata maupun pidana yang diajukan oleh pihak manapun dan membebaskan KPKNL Bandung *in casu* Tergugat II/Pejabat Lelang dari segala tuntutan dimaksud.
 - 7) salinan/fotocopy selebaran tertanggal 26 Februari 2025 sebagai pengumuman lelang pertama dan Surat Kabar Harian Jabar Ekspres terbit tanggal 13 Maret 2025 sebagai pengumuman lelang kedua.
- b. Bahwa atas dokumen-dokumen persyaratan lelang tersebut Tergugat II melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan diketahui **dokumen telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang**. Sesuai Pasal 1 angka 11 PMK Lelang yang dimaksud dengan “*Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang*” adalah “***Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan Lelang telah dipenuhi oleh Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara Penjual dengan barang yang akan dilelang sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek Lelang berhak melelang Objek lelang, dan Objek lelang dapat dilelang***”.
- c. Bahwa dikarenakan berkas permohonan lelang telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 PMK No.122 Tahun 2025 Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang tersebut. Oleh sebab itu kemudian Tergugat II selaku pelaksana lelang menetapkan jadwal lelang melalui Penetapan Jadwal Lelang Nomor: JL-5/2/KNL.0801/2025 tertanggal 25 Februari 2025.
- d. Penjual *in casu* Tergugat III melakukan pengumuman lelang kepada masyarakat umum melalui selebaran tertanggal 26

Halaman 32 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 sebagai pengumuman lelang pertama dan Surat Kabar Harian Jabar Ekspres terbit tanggal 13 Maret 2025 sebagai pengumuman lelang kedua.

- e. Bahwa selanjutnya atas pelaksanaan lelang atas Objek Perkara *a quo* telah dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2025 sebagaimana **Risalah Lelang No. 158/08.01/2025-01 tanggal 27 Maret 2025**, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan lelang telah dimenangkan oleh Louis Megasurya (*in casu* Tergugat I) selaku Pembeli.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas rangkaian pelaksanaan lelang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga **tidak terdapat sifat melawan hukum** dalam perbuatan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II dan dengan demikian unsur sifat melawan hukum tidak terpenuhi.

F. Tanggapan terhadap Dalil-Dalil Penggugat

1. **Lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat III melalui KPKNL Bandung (*in casu* Tergugat II) batal demi hukum dan tidak mempunyai hukum yang mengikat dan juga merupakan perbuatan melawan hukum, karena sedang dalam sengketa**
 - a. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat pada Posita dan Petitum gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lelang dilaksanakan oleh Tergugat III melalui KPKNL Bandung (*in casu* Tergugat II) batal demi hukum dan tidak mempunyai hukum yang mengikat dan juga merupakan perbuatan melawan hukum, karena sedang dalam sengketa.
 - b. Bahwa Tergugat II telah jelaskan pada pendahuluan sebelumnya bahwa proses lelang yang dilakukan Tergugat II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU HT, *Vendureglement*, dan PMK Nomor 122 Tahun 2023, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya Risalah Lelang No. 158/08.01/2025-01 tertanggal 27 Maret 2025 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan. sebagaimana **Pasal 31 PMK Nomor 122 Tahun 2023** bahwa ***“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibatalkan, baik proses maupun dokumen bukti pelaksanaannya.”*** dan Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Halaman 33 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Pengadilan Tahun 2007 pada halaman 100, disebutkan bahwa "**lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan**".

- c. Selain itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang Onrechtmatige Daad yang oleh beberapa ahli diterjemahkan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" atau "Perbuatan Melanggar Hukum", dalam praktiknya bersifat aktif apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan bersifat pasif ketika seseorang tersebut tidak berbuat sesuatu yang akibatnya menimbulkan kerugian kepada orang lain.
- d. Bahwa unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara menurut doktrin adalah sebagai berikut:
 - 1) Ada perbuatan melawan hukum yang terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan;
 - 2) Melanggar hak subjektif orang lain yang merupakan suatu hak/kewajiban khusus yang diberikan/dijamin hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya, seperti hak perorangan atas kebebasan, kehormatan, nama baik dan lain-lain atau hak perorangan atas harta kekayaan;
 - 3) Ada kesalahan (schuld) yang dapat berupa kealpaan dan/atau kesengajaan;
 - 4) Ada kerugian;
 - 5) Ada hubungan kausal (timbal balik) antara unsur-unsur dimaksud.
- e. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara merupakan unsur yang bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- f. Bahwa berdasarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan hukum di atas, Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat mendalilkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, justru sebaliknya sebagaimana telah diuraikan Tergugat II dalam dalil-dalil sebelumnya di atas bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

Halaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan pelaksanaan lelang oleh Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum.

2. Permohonan Sita Jaminan Tidak Berdasar Hukum

- a. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita angka 5 halaman 13 dan petitum gugatan angka 3 halaman 14 yang meminta kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menetapkan sah dan berharga sita jaminan terhadap dua bidang tanah dalam satu hamparan seluas 263 m² berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No. 3316, seluas 103 m² (disertifikat tertulis Jl. Babakan Jeruk III/3) atas nama Henry Gunawan (in casu Tergugat IV) dan SHM No.239, seluas 160 m² (di sertifikat tertulis Blok Cipedes Jl. Babakan Jeruk III/3) atas nama Henry Gunawan (in casu Tergugat IV) yang terletak di Jalan Babakan Jeruk IIID No.3 RT.04 RW.04 Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi Kota Bandung dengan alasan hukum bahwa atas objek sengketa perkara *a quo* telah beralih secara sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pembeli lelang sebagaimana tertuang dalam akta otentik yaitu Risalah Lelang Nomor 158/08.01/2025-01 tanggal 27 Maret 2025.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR/ Pasal 261 Rbg, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dalam perkara ini yang melakukan wanprestasi adalah PT Anugerah Bangun Kencana sehingga sangat tidak beralasan jika Penggugat mengajukan tuntutan sita jaminan, karena proses lelang yang dilakukan diperuntukkan untuk melunasi pembayaran hutang atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT Anugerah Bangun Kencana tersebut. Dengan demikian jelas atas permohonan sita jaminan tersebut tidak berdasar hukum sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.
- c. Bahwa lebih lanjut permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut harus ditolak Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 35 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



dalam Putusan Nomor: 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyatakan, "*Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan Conservatoir Beslag.*"

d. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi tersebut di atas, terhadap objek sengketa *a quo* jelas-jelas tidak dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), karena objek sengketa *a quo* telah dibebani Hak Tanggungan dan merupakan barang jaminan utang PT Anugerah Bangun Kencana kepada Tergugat III.

3. Tergugat II Menolak dengan Tegas dalil Penggugat yang meminta dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*)

a. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil petitum angka 15 yang yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.

b. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan, sesuai dengan Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, pada angka 4 Mahkamah Agung memberi petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
- 2) gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 3) gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- 4) pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)...dst;
- 5) dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

Halaman 36 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



- 6) gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- 7) pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
- c. Bahwa mencermati pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* tidak termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana ketentuan SEMA tersebut.
- d. Bahwa telah ditegaskan pula dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar boj voorraad*) dan Provisionil yaitu "Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan demi terwujudnya asas kepastian hukum, maka permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan oleh Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim.

G. Tentang Konsekuensi dan Tanggung Jawab Dalam Permasalahan *A Quo*

1. Bahwa proses lelang objek hak tanggungan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah dalam rangka menegaskan adanya hak dan kewajiban para pihak, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Sehingga apabila dalam praktiknya terdapat pihak yang melanggar ketentuan tersebut, maka sudah sepatutnya mengetahui akibatnya dan menanggung risikonya.
2. Bahwa demikian halnya dalam perkara *a quo*, sudah sepatutnya Penggugat mengetahui dan memahami bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh PT Anugerah Bangun Kencana terhadap Tergugat III dan kapasitas Tergugat II hanya sebagai perantara untuk yang ditunjuk oleh Undang-Undang melaksanakan lelang berdasarkan Surat Permohonan Lelang No. 00162/BBA-

Halaman 37 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



PPK/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang dimohonkan oleh Tergugat III selaku kreditur kepada Tergugat II selaku pihak yang melakukan pelaksanaan lelang.

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

V. SIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II sampaikan dan jelaskan di atas, maka dapat Tergugat II berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan **Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah** (selanjutnya disebut "**UU Hak Tanggungan**") dan Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana permohonan lelang yang dimohonkan Penjual *in casu* Tergugat III telah memenuhi legalitas formil subjek dan objek lelang serta persyaratan lelang, sehingga dapat diproses sampai dengan pelaksanaan lelang sesuai Risalah Lelang **158/08.01/2025-01 tanggal 27 Maret 2025**, dimana dalam pelaksanaan lelang tersebut telah dimenangkan oleh **Louis Megasurya selaku Pembeli *in casu* Tergugat I**. Dengan demikian, dalil penggugat yang menyatakan lelang eksekusi lelang Hak Tanggungan batal demi hukum dan juga merupakan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak terbukti.
2. Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan Tergugat II atas **objek perkara *a quo*** telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi.

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban di atas, dengan ini Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Halaman 38 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menyatakan menolak permohonan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan proses lelang *a quo* dan Risalah Lelang Nomor: **158/08.01/2025-01 tanggal 27 Maret 2025** adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK BERWENANG DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (*LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO*)

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait eksekusi lelang yang dilakukan oleh Tergugat II (KPKNL), hal mana PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., C.q. bank bjb Cabang Buah Batu (Tergugat III) sebagai pemohon lelang;
2. Bahwa eksekusi lelang dilakukan terhadap **agunan milik Tergugat IV selaku penjamin** atas Perjanjian Kredit antara PT. Anugerah Bangun Kencana dengan Tergugat III, sesuai yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.11 tanggal 16 Maret 2020, Notaris Dindin Saepudin, S.H. (*vide bukti T3-1*) dan addendum Nomor 7 tanggal 1 April 2021, Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H.,M.H. (*vide bukti T3-2*);
3. Bahwa obyek lelang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Babakan Jeruk III-D No.3 RT.004 RW.004, Kelurahan Sukagalih,

Halaman 39 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. SHM No.3316 atas nama **Henry Gunawan** (*vide bukti T3-3*) dan SHM No.239 atas nama **Henry Gunawan** (*vide bukti T3-4*);

4. Bahwa Tergugat IV telah dengan sukarela mengikatkan diri sebagai penjamin berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor 05/2020, Notaris Dindin Saepudin, S.H. (*vide bukti T3-5*) dan telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 02940/2020 (*vide bukti T3-6*) dan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat kedua nomor 04307/2021 (*vide bukti T3-7*);
5. Bahwa didalam SHM nomor 3316 dan 239 tertulis kepemilikan atas nama **HENRY GUNAWAN (TERGUGAT IV) bukan Penggugat.**
OLEH KARENA ITU PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK, KEDUDUKAN DAN KAPASITAS HUKUM SEBAGAI PIHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. Bahwa dalam petitum nomor 5, Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk menyatakan proses lelang dan hasil lelang berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 158/08.01/2025-01 tanggal 22 April 2025 Batal Demi Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
2. Bahwa Penggugat bukanlah pihak di dalam perkara *a quo* artinya tidak mempunyai kewenangan dan hak untuk mengajukan gugatan.
Apa Kewenangan Penggugat dalam mengajukan Pembatalan Lelang aquo? Mengingat Penggugat bukanlah pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit *aquo* sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1340 KUHPerdato:
“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”
3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (Edisi Kedua, 2017) hal. 118, dijelaskan bahwa pihak yang tidak ikut dalam perjanjian tidak memiliki hak untuk bertindak sebagai Penggugat menuntut pembatalan perjanjian

Halaman 40 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



"Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil."

4. Bahwa selain daripada itu, Yahya Harahap juga menyebutkan di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata : "Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"* mengklasifikasikan *error in Persona* sebagai berikut :

a. **Diskualifikasi in Person**, terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut :

1) *Tidak mempunyai hak dalam perkara yang disengketakan*

Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian

2)
.....

b. **Salah sasaran pihak yang digugat**

Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*)

5. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan *a quo*, sesuai dengan penjelasan ahli dari Yahya Harahap tersebut, Penggugat merupakan **Diskualifikasi in Person, ORANG YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KARENA TIDAK MEMPUNYAI HAK DALAM PERKARA YANG DISENGKETAKAN**

6. Bahwa karena merupakan Diskualifikasi in Person, maka **Penggugat tidak dapat menuntut pembatalan proses lelang dan hasil lelang berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 158/08.01/2025-01 tanggal 22 April 2025 (vide Bukti T3-8);**

7. Bahwa tindakan Penggugat yang menarik Tergugat III dalam gugatan *a quo* adalah keliru, hal mana antara Penggugat dengan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum;

8. Bahwa **BAGAIMANA MUNGKIN SUATU GUGATAN DIAJUKAN TERHADAP PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM APAPUN?;**

Halaman 41 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa didalam posita nomor 9 Surat Gugatannya, Penggugat menyatakan :

“ Penggugat mengajukan keberatan dan menolak pelaksanaan lelang karena peralihan hak atas tanah dan bangunan dari **Penggugat kepada Tergugat III** sedang dalam proses penyelidikan ”

2. Bahwa kemudian di dalam posita nomor 10, Penggugat menyatakan :

“ Penggugat kembali mengajukan keberatan dan menolak pelaksanaan lelang karena **peralihan hak atas tanah dan bangunan dari Penggugat kepada Tergugat III** sedang dalam proses penyelidikan di Polda Jabar dan **memohon agar Tergugat III menunda pelaksanaan lelang** menunggu hasil penyelidikan di Polda Jabar.”

3. Akan tetapi pada posita nomor 16, Penggugat menyampaikan :

“Bahwa **Tergugat V dan Tergugat IV** secara bersekongkol **mengalihkan tanah** dan bangunan milik Penggugat dibantu oleh Turut Tergugat I di kantor Turut Tergugat II kemudian **menjaminkan tanah dan bangunan yang telah dibalik nama sertifikatnya kepada Tergugat III** ”

4. Bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena **Penggugat tidak secara jelas menyampaikan gugatannya**, apakah peralihan hak atas tanah dan bangunan dilakukan oleh Tergugat III atau Tergugat V dan Tergugat IV ?

Apakah Tergugat III sebagai pihak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan ataukah sebagai pihak yang melaksanakan lelang ?

5. Bahwa faktanya Tergugat III tidak melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek perkara. Tergugat III selaku pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) nomor 05/2020, Notaris Dindin Saepudin, S.H.;



6. Bahwa dalam posita nomor 20, sub nomor 2 (halaman 12) dalam gugatannya, Penggugat menyatakan para tergugat bersepakat melakukan kesalahan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan. **TANPA MENYEBUTKAN SECARA JELAS PERBUATAN PARA TERGUGAT MANA YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG**
7. Bahwa Penggugat tidak memiliki kejelasan dalam menyusun surat gugatan, maka dari itu dapat disimpulkan gugatan ***Penggugat tidak jelas/ kabur (Obscuur Libel)***
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

D. EKSEPSI KONEKSITAS (CONNEXITEIT)

1. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan *aquo* telah membuat Laporan Polisi, sesuai dengan pernyataan Penggugat dalam posita nomor 7 gugatannya, yaitu :

“ maka Penggugat membuat Laporan Polisi nomor LP/B/433/X/2024/SPK/POLDA JAWA BARAT pada tanggal 9 Oktober 2024.....”

2. Bahwa antara Laporan Polisi yang dilakukan Penggugat dengan gugatan *aquo* terdapat hubungan koneksi/koneksitas, artinya **perkara yang sama** sedang ditangani di institusi yang berbeda.

BAGAIMANA BILA TERJADI PUTUSAN YANG BERTENTANGAN ? HAL INI AKAN MENIMBULKAN KETIMPANGAN DAN KETIDAK PASTIAN HUKUM

3. Bahwa dengan adanya fakta hukum yang membuktikan perkara yang sama sedang diperiksa di institusi yang berbeda, sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, secara *mutatis-mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Jawaban** bagian Pokok Perkara ini;

Halaman 43 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III;
3. Bahwa PT. Anugerah Bangun Kencana menerima fasilitas kredit dari Tergugat III, sesuai dengan Perjanjian Kredit No.11 tanggal 16 Maret 2020, Notaris Dindin Saepudin, S.H. (*vide bukti T3-1*) berikut addendum nomor 7 tanggal 1 April 2021, Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H.,M.H. (*vide bukti T3-2*);
4. Bahwa salah satu penjamin di dalam Perjanjian Kredit *aquo* adalah Tergugat IV dengan agunan berupa tanah dan bangunan yang berada di Jalan Babakan Jeruk III-D No.3, RT.004 RW.004, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Terdiri atas Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 03316 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00239 tertulis di dalam kedua SHM *aquo*, kepemilikan atas nama Henry Gunawan (Tergugat IV);
5. Bahwa terhadap agunan *aquo* dilakukan pengikatan Hak Tanggungan peringkat pertama dengan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 02940/2020 dan Hak Tanggungan peringkat kedua nomor 04307/2021.
6. Bahwa **debitur telah lalai/wanprestasi dalam melaksanakan isi Perjanjian Kredit aquo**, oleh karena itu Tergugat III melakukan eksekusi lelang terhadap aset milik penjamin (Tergugat IV) sesuai dengan pasal 6 Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 :
“Jika debitur cedera janji (wanprestasi), pemegang hak tanggungan pertama berhak menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”
7. Bahwa telah dilakukan eksekusi lelang terhadap agunan *aquo* pada tanggal 27 Maret 2025, hal mana Tergugat I sebagai pembeli aset lelang milik Tergugat IV berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 158/08.01/2025-01 tanggal 22 April 2025 (*vide bukti T3-8*);
8. Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas dalil Penggugat di dalam posita nomor 1 yang menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 03316 dan nomor 00239 adalah milik Penggugat. Sudah jelas dan terang di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) disebutkan kepemilikan atas nama Henry Gunawan (Tergugat IV), artinya Tergugat IV pemilik sah Sertifikat Hak Milik (SHM) *aquo*, sebelum dilakukannya eksekusi lelang pada tanggal 27 Maret 2025;



9. Bahwa di dalam posita nomor 8,9,10, dan nomor 16 sub nomor 5, Penggugat menyatakan yang pada intinya Tergugat III tetap melakukan lelang agunan obyek perkara padahal diketahui sedang dalam sengketa perkara pidana di Polda Jabar. Menurut Penggugat seharusnya lelang ditunda sampai ada kepastian hukum;
10. Bahwa Penggugat tidak memahami kedudukan kreditur pemegang Hak Tanggungan. Kekuatan utama dari Hak Tanggungan terletak pada Kekuatan Eksekutorial Sertifikatnya yang setara dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan kata lain, Hak Tanggungan memberikan kepastian hukum dan kedudukan bagi kreditur (preferen) untuk mendapat pelunasan utang dari hasil penjualan obyek jaminan jika debitur wanprestasi.
11. Bahwa kekuatan eksekutorial Hak Tanggungan tertuang dalam pasal 14 ayat 3 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, yang bunyinya :
- “Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.”*
12. Bahwa Pelaporan Kepolisian yang dilakukan Penggugat terhadap obyek perkara tidak dapat membatalkan lelang agunan *aquo*. Berdasarkan Pasal 44 PMK 122/2023 pembatalan lelang dapat dilakukan apabila :
1. *Permintaan dari penjual (kreditur);*
 2. *Adanya penetapan/putusan pengadilan yang memerintahkan penundaan atau pembatalan pelaksanaan lelang;*
 3. *Hal-hal lain yang diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri ini.*
13. Bahwa dari uraian diatas jelas disebutkan, **yang dapat membatalkan lelang antara lain adalah putusan pengadilan yang memerintahkan penundaan atau pembatalan pelaksanaan lelang, bukan Laporan Polisi**. Hal ini mematahkan dalil Penggugat yang mengajukan keberatan dan menolak pelaksanaan lelang karena proses penyelidikan perkara *aquo* sedang berjalan di Polda Jabar;
14. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam petitum nomor 8 yang menyatakan :

“Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan sertifikat tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



.....kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun.”

Dalil Penggugat mengada ada dan tidak berdasar, sudah sangat jelas Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi obyek perkara adalah milik Tergugat IV yang diagunkan kepada Tergugat III atas Perjanjian Kredit No.11 tanggal 16 Maret 2020, Notaris Dindin Saepudin, S.H berikut addendum nomor 7 tanggal 1 April 2021, Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H.,M.H.,

15. Bahwa obyek perkara telah dibeli oleh Tergugat I dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II (KPKNL) atas permohonan Tergugat III sesuai dengan Kutipan Risalah Lelang nomor 158/08.01/2025-01 tertanggal 22 April 2025 (*vide T3-8*);

16. Bahwa dengan demikian, saat ini PEMILIK SAH tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Babakan Jeruk III-D No.3, RT.004 RW.004, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, SHM nomor 3316 dan nomor 239 adalah Tergugat I selaku pemenang lelang *aquo*.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI:

A. Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini (Kewenangan Absolut).

Bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh Tergugat IV dapat menarik suatu fakta dimana atas persoalan ini juga disinggung berkaitan dengan subjek yang ditarik adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku Tergugat II dan objek surat risalah lelang yang diterbitkan oleh Tergugat II, sebagaimana dalam petitum yang dimohonkan dalam angka 5 halaman 15 dalam gugatan nya Penggugat, maka merujuk pada maksud tersebut adalah Salinan Akta Risalah Lelang Nomor 158/08.01/2025-01 tanggal 22 April 2025. Bahwa tentang objek tersebut oleh Penggugat tidak cermat dan tidak teliti dalam mengajukan gugatan ini, dimana atas persoalan tersebut seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu diuji secara yuridis, tentang kualifikasi yang harus dipenuhi bagi seseorang yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dimana seseorang tersebut harus memenuhi kualifikasi antara lain orang atau badan hukum perdata, merasa kepentingannya dirugikan, kerugian itu oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka kembali apabila Penggugat merasa dirugikan sejak diketahuinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seharusnya sebagai pihak yang terpenuhi kualifikasi tersebut untuk terlebih dahulu menguji pada ruang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa hal demikian berdasarkan kewenangan masing-masing lingkungan adalah sebagai berikut :

- 1) Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 (Tentang Peradilan Umum), sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009, berwenang mengadili perkara :
 - Pidana (Pidana umum dan khusus) dan
 - Perdata (Perdata umum dan niaga).
- 2) Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 (tentang Peradilan Agama), sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, hanya

Halaman 47 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama islam mengenai :

- Perkawinan;
- Kewarisan (meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam)
- Wakaf dan shadaqah;

3) Ekonomi syariah Peradilan TUN, menurut Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986(tentang Peradilan TUN), sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009. Kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.

4) Peradilan Militer, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU No. 31 Tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwa terdiri dari Prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu.

Memerhatikan uraian di atas, ditinjau dari segi pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, undang-undang telah menentukan batas yurisdiksi masing-masing.

Bahwa dari fakta hukum tersebut, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini, berkenan memutus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. Eksepsi *Persona Standi In Judicio* Karena Penggugat Bukan Pihak Yang Berhak Untuk Menggugat Dalam Perkara A Quo

Bahwa di dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimana Penggugat mengklaim Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik tanah dan bangunan masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3316/Sukagalih, NIB : 10.15.07.04.0116 Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004 Nomor : 00475/2004 dengan Luas 103 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 239/Sukagalih NIB : 10.15.07.04.01163 Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004, Nomor : 00474 dengan Luas 160 M², dalam satu hamparan terletak di Blok Cipedas (Babakan Jeruk III/3) di Jalan Babakan Jeruk III D No. 3 RT.004/RW.004 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.



Sebagaimana klaim tersebut adalah tidak benar karena fakta hukum nya Penggugat sendiri telah mengalihkan objek tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat IV melalui proses jual beli, berdasarkan :

1. Akta Jual Beli Nomor 560 Tahun 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rian Pratama, S.H,M.Kn, untuk objek :
"Hak Milik Nomor 239/Kelurahan Sukagalih, atas bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 19 Mei 2004, Nomor 00474/2004, luas 160 M² (seratus enam puluh meter persegi), dengan nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.15.07.04.01163 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.73.240.002.016.0101.0.
2. Akta Jual Beli Nomor 561 Tahun 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rian Pratama, S.H,M.Kn, untuk objek :
"Hak Milik Nomor 3316/Kelurahan Sukagalih, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 19 Mei 2004, Nomor 00475/2004, luas 100 M² (seratus meter persegi), dengan nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.15.07.04.01164, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.73.240.002.016.0101.0

Sebagaimana hal tersebut di atas, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 0239 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3316 telah dicatatkan didalam masing-masing Sertifikat tersebut pada bagian Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya, dimana Tergugat IV adalah pemilik yang sah terhadap keseluruhan objek tersebut. Selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV selaku pemilik yang sah terhadap objek tersebut juga dibuktikan, diketahui dan diakui sendirinya oleh Penggugat dalam gugatannya tentang adanya fasilitas kredit melalui PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten menurut Perjanjian Kredit yang ada, kemudian adanya konsekuensi hukum terhadap Perjanjian Kredit tersebut juga oleh pihak Perbankan telah melakukan tindakan hukum dengan cara eksekusi Hak Tanggungan dan telah adanya proses lelang dan hasil lelang berdasarkan Akta Salinan Risalah Lelang Nomor 158/08.01/2025-01 tanggal 22 April 2025 melalui



KPKNL dan faktanya telah adanya pihak Pembeli yang beritikad baik yang eksistensinya juga dilindungi oleh Undang-Undang.

Bahwa artinya dengan demikian, maka kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini pun juga harus dikritisi secara yuridis bersama karena tidak memiliki kapasitas yang penuh untuk dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini karena tidak memiliki dasar legal standing yang terang dan jelas. Sehingga cukup beralasan untuk ekspesi ini dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) atau N.O.

C. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa lebih lanjut setelah mencermati gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, ijinan untuk Tergugat IV mengulas dalam bagian eksepsi ini dengan alasan dimana, Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik tanah dan bangunan masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3316/Sukagalih, NIB : 10.15.07.04.0116 Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004 Nomor : 00475/2004 dengan Luas 103 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 239/Sukagalih NIB : 10.15.07.04.01163 Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004, Nomor : 00474 dengan Luas 160 M², dalam satu hamparan terletak di Blok Cipedas (Babakan Jeruk III/3) di Jalan Babakan Jeruk III D No. 3 RT.004/RW.004 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Bahwa perlu di luruskan oleh kami Tergugat IV dimana faktanya antara Penggugat dan Tergugat IV telah melangsungkan jual beli terhadap tanah dan bangunan tersebut hal ini sebagaimana adanya Akta Jual Beli, kemudian Akta Jual Beli nya menerangkan demikian:

- Akta Jual Beli Nomor 560 Tahun 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rian Pratama, S.H,M.Kn, untuk objek :
"Hak Milik Nomor 239/Kelurahan Sukagalih, atas bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 19 Mei 2004, Nomor 00474/2004, luas 160 M² (seratus enam puluh meter persegi), dengan nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.15.07.04.01163 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.73.240.002.016.0101.0.



- Akta Jual Beli Nomor 561 Tahun 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rian Pratama, S.H., M.Kn, untuk objek :

"Hak Milik Nomor 3316/Kelurahan Sukagalih, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 19 Mei 2004, Nomor 00475/2004, luas 100 M² (seratus meter persegi), dengan nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.15.07.04.01164, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.73.240.002.016.0101.0

Bahwa sebagaimana adanya fakta peralihan jual beli yang terjadi di Tahun 2018, dan adanya fakta dimana Penggugat tidak memegang Sertifikat Hak Milik yang dikuasai tersebut, sudah menjadi titik awal adanya kekaburan dalam konstruksi paradigma gugatan yang diutarakan, hal ini juga nampak dengan uraian perbuatan melawan hukum yang dijelaskan tidak dapat saling mengaitkan dimana pelanggaran yang dimaksud antara Tergugat I sampai dengan Tergugat V, terlepas Penggugat kemudian mendalilkan telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/433/X/2024/SPK/POLDA JAWA BARAT Tanggal 09 Oktober 2024 dalam pokok materi laporannya yakni dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu dalam akta otentik dan/atau pemalsuan surat dan penggelapan tanah sebagaimana diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi menurut Penggugat upaya tersebut hanya untuk melengkapi rangkaian cerita dalam kronologis gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dan belum menunjukkan lewat perbuatan melawan hukum yang dimaksud kepada Para Tergugat. Sehingga dengan demikian formulasi gugatan dari Penggugat tersebut seharusnya cukup untuk dapat diklasifikasikan surat gugatan Penggugat tidak terang isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, atau tidak terpenuhinya syarat formil, dalil gugatan Penggugat harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), sehingga dengan demikian gugatan penggugat tersebut patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan seluruh alasan hukum Eksepsi terurai di atas, dengan ini Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat IV untuk seluruhnya.



2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

Demikian Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka Tergugat IV menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa uraian-uraian yang disampaikan oleh Tergugat IV pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali yang Tergugat IV akui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa mencermati dalam uraian posita yang disampaikan oleh Penggugat, bagi Tergugat IV hanya menanggapi hal-hal yang perlu di luruskan serta hal-hal lainnya yang merupakan kapasitas Tergugat lainnya untuk memberikan hak jawab dalam perkara ini;
4. Bahwa Tergugat IV menolak posita 15 dan 16 halaman 6, karena :
 - Perlu Tergugat IV luruskan dimana Penggugat adalah pihak yang saat itu sedang dalam krisis financial karena sebab kredit macet di PT Bank Mandiri berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 5760/2013 Peringkat Pertama APHT PPAT Sulaiman Sitohang, S.H Nomor 02/2013 tertanggal 25 Maret 2013 terhadap SHM 00239 dan Hak Tanggungan Nomor 5710/2013 Peringkat Pertama APHT PPAT Sulaiman Sitohang, S.H Nomor 02/2013 tertanggal 25 Maret 2013;
 - Bahwa selanjutnya terdapat adanya komunikasi antara pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat V untuk dilakukan alternatif penyelesaian kredit yakni dengan cara peralihan bersifat jual beli dengan Tergugat IV, dimana dalam prosesnya telah dilakukan melalui Turut Tergugat I dengan dasar jual beli nya yakni antara lain :
 - Akta Jual Beli Nomor 560 Tahun 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rian Pratama, S.H,M.Kn, untuk objek :
"Hak Milik Nomor 239/Kelurahan Sukagalih, atas bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 19 Mei 2004, Nomor 00474/2004, luas 160 M² (seratus enam puluh meter persegi), dengan nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.15.07.04.01163 dan Surat Pemberitahuan Pajak



Terhutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.73.240.002.016.0101.0.

- Akta Jual Beli Nomor 561 Tahun 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rian Pratama, S.H.M.Kn, untuk objek :

“Hak Milik Nomor 3316/Kelurahan Sukagalih, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 19 Mei 2004, Nomor 00475/2004, luas 100 M² (seratus meter persegi), dengan nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.15.07.04.01164, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.73.240.002.016.0101.0

- Bahwa tentang klaim Penggugat yang masih menempati objek bangunan milik Tergugat IV tersebut sejatinya adalah kebijaksanaan yang diberikan oleh Tergugat IV kepada Penggugat, tetapi justru diputar seolah-olah membenarkan dalil dalil pihak Penggugat. Sehingga lebih lanjut perlu untuk dilakukan pembuktian dalam agenda sidang berikut nya;
5. Bahwa Penggugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 3 halaman 12 sampai dengan halaman 13, karena :
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam hal ini adalah Perbuatan Melawan Hukum, dimana formil gugatannya oleh Tergugat IV telah ulas dalam bagian eksepsi yang merupakan kesatuan dalam jawaban ini, kemudian setelah mencermati lebih lanjut pokok pikiran Penggugat dimana Penggugat langsung menuduh tanpa menduga dan ketidakmampuan dalam membuktikan dengan cara mengkaitkan sebab pelanggaran melawan hukum secara terang dan jelas, menurut Tergugat IV adalah suatu tuduhan yang serius, sehingga Tergugat IV mempertimbangkan untuk menempuh upaya hukum yang lebih serius terhadap tuduhan tersebut, terlepas Penggugat telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/433/X/2024/SPK/POLDA JAWA BARAT Tanggal 09 Oktober 2024 dalam pokok materi laporannya yakni dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu dalam akta otentik dan/atau pemalsuan surat dan penggelapan tanah sebagaimana diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap laporan tersebut masih belum dapat membuktikan tuduhan yang disampaikan dan apabila ternyata tidak terbukti maka Penggugat diduga melakukan

Halaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



pengaduan palsu terhadap Tergugat IV maupun Tergugat lainnya, sehingga dapat mendatangkan konsekuensi hukum atas tindakan Penggugat tersebut;

6. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum terurai di atas, maka terbukti seluruh dalil gugatan Penggugat tidak cukup beralasan hukum, oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk memutus menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum terurai di atas, maka cukup berdasar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* ini, untuk :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana surat tanggal 17 Desember 2025;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV masing - masing telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Desember 2025 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Duplik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Nyonya Dahlianawaty Susetyo), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3316/Sukagalih Nib: 10.15.07.04.01164 Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004 Nomor 00475/2004 dengan luas 103 m2, terletak di blok Cipedes (Babakan Jeruk III/3) di Jalan Babakan Jeruk III D No. 3 Rt.004/Rw.004 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 239/Sukagalih Nib: 10.15.07.04.01163 Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004 Nomor 00474 dengan luas 160 m2, dalam satu hamparan terletak di blok Cipedes (Babakan Jeruk III/3) di Jalan Babakan Jeruk III D No. 3 Rt.004/Rw.004 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli No. 22/2004 tanggal 9 Maret 2004 dihadapan Betty Pangalita, S.H. PPAT Kota Bandung, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan Walikota Bandung No. 503.648.1/SI-1206 Disbang /2024 tanggal 10 May 2004 atas nama Dahlianawaty Susetyo/Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat dari Bank BJB No. 02253/BBA-PPK/2024 perihal Pemberitahuan tanggal pelaksanaan lelang tanggal 4 Oktober 2024 ditujukan kepada Penghuni Jl. Babakan Jeruk III D No. 3 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat dari Bank BJB No.0152/BBA-PPK/2025 perihal : pemberitahuan tanggal pelaksanaan lelang tanggal 17 Februari 2025 ditujukan kepada Penghuni Jl. Babakan Jeruk III D No.3 Kel.Sukagalih Kec.Sukajadi Kota Bandung, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat dari Bank BJB No.00119/BBA-PPK/2025 perihal : pemberitahuan tanggal pelaksanaan lelang tanggal 13 Maret 2025 ditujukan kepada Penghuni Jl. Babakan Jeruk III D No.3 Kel.Sukagalih Kec.Sukajadi Kota Bandung, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/B/433/X/2024/SKPT/POLDA JAWABARAT tanggal 09 Oktober 2024 Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/1172/X/RES.1.24/2024/ Ditreskrimum tanggal 25 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan Nomor : B/SP2HP/906/VIII/RES.1.24/2025/ Ditreskrimum tanggal 4 Agustus 2025, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Copy Photo Tergugat IV menandatangani Blangko AJB tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat I sebagai PPAT disuatu tempat, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Photo pengumuman di depan rumah Penggugat yang berisi :
PENGUMUMAN RUMAH DAN TANAH INI SEDANG DALAM PERKARA PIDANA Laporan Polisi No. LP/B/433/X/2024/SPK/POLDA JAWA BARAT pada tanggal 09 Oktober 2024 tertanda Kuasa Hukum, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Relas Panggilan Teguran (surat Tercatat) Nomor : 35/Pdt.EksRL/2025/PN.Bdg tanggal 26 Agustus 2025 memanggil HENRY GUNAWAN / Tergugat IV, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Laporan Penilaian Properti Rumah Tinggal Yang berada di Jalan Babakan Jeruk III No.3 Kel.Sukajadi Kec.Sukajadi Kota Bandung atas nama Dahlianawaty Susetyo pada tanggal 10 Oktober 2025 yang dilakukan oleh jasa Penilai Independen KJPP Iskandar Dan Rekan berijin dari Menteri Keuangan Nomor : 772/KM.1/2013 tanggal 12 Nopember 2013, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-14 masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-2, P-3, P-4 dan P-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Saksi Joejanti Dewi Setiawan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang di jalan babakan jeruk ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari awal pemihin tanah dan bangunan rumah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut tidak pernah dijual dan tetapi menjadi tempat tinggal penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut diberi tanda Plang bertuliskan rumah dalam perkara;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti P-1 s/d P-8 sertifikat Hak Milik rumah tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti P-11 s/d P-13;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada datang kerumah memeriksa atau mempertanyakan kepemilikan rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan penggugat dimana sampai sekarang penggugat masih tetap tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut Sertifikatnya diagunkan ke Bank;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah penggugat beralamat Jl. Babakan Jeruk III D No. 3 Rt.004/Rw.004 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
- Bahwa saksi tidak melihat sertifikat tersebut sampai ke halaman belakang siapa kepemilikannya;
- Bahwa pernah berkunjung kerumah Penggugat dan bertanya perihal pemasangan plang didepan rumah penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya apakah rumah tersebut diagunkan ke bank oleh penggugat;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita penggugat tidak pernah mengagunkan atau menjaminkan tanah dan bangunan tersebut ke pihak Bank BJB;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan karena pernggugat merasa tidak pernah mengagunkan, menjaminkan ataupun menjual tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat IV Henry Gunawan dan penggugat pun tidak pernah mengenal tergugat IV;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban / bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Email proses pendaftaran peserta atas agunan lelang telah diterima pejabat lelang, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Email hasil pelaksanaan lelang, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi Status agunan lelang pada akun peserta di situs lelang.go.id, diberi tanda bukti T.I-3;

Halaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kwitansi pelunasan No. 193/KNL.080104/2025 dari KPKNL, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi Risalah Lelang No. 158/08.01/2025-01, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi Pelunasan PPH final lelang BJB Buah Batu RL 158/08.01/2025-01, diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi Pelunasan BPHTB V-00002405/BPHTB-BAPENDA/2025, diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi SHM no.01614 a.n Louis Megasurya NIB. 10.15.000018346.0, diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotokopi SHM no.01614 a.n Louis Megasurya NIB. 10.15.000018347.0, diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotokopi PBB 2025 a.n Louis Megasurya, diberi tanda bukti T.I-10;
11. Fotokopi Surat permohonan pelaksanaan eksekusi dan keikutsertaan dalam sidang PN Bandung, diberi tanda bukti T.I-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-11 masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti T.I-4, T.I-5, T.I-6 dan T.I-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawaban / Bantahannya, Tergugat II mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Risalah Lelang Nomor 158/08.01/2025-01 tanggal 27 Maret 2025, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi Surat Nomor 00162/BBA-PPK/2025 tanggal 21 Februari 2025 hal Surat Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi Penetapan Jadwal Lelang Nomor JL-5/2//KNL.0801/2025 tanggal 25 Februari 2025 hal Penetapan Jadwal Lelang, diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi Surat Nomor 00165/BBT-PPK/2025 tanggal 21 Februari 2025 perihal Surat Penetapan Limit Lelang (KPKNL) Kota Bandung, diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor 00163/BBA-PPK/2025, tanggal 21 Februari 2025, diberi tanda bukti T.II-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Ke-I Nomor 0462/BBA-KOM/2023 tanggal 17 Mei 2023, diberi tanda bukti T.II-6a;
7. Fotokopi Surat Peringatan Ke-II Nomor 309/KW1-BKU-KOM/2023 tanggal 08 Juni 2023, diberi tanda bukti T.II-6b;

Halaman 58 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Peringatan Ke-III Nomor 352/KW1-BKU-KOM/2023 tanggal 07 Juli 2023, diberi tanda bukti T.II-6c;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Buah Batu No.00117 s.d. 00119/BBA-PPK/2025 tanggal 13 Maret 2025, diberi tanda bukti T.II-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 17124/2025 tanggal 18 Maret 2025, diberi tanda bukti T.II-8a;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 17125/2025 tanggal 18 Maret 2025, diberi tanda bukti T.II-8b;
10. Fotokopi Pengumuman Lelang Pertama pada Selebaran tanggal 26 Februari 2025, diberi tanda bukti T.II-9a;
11. Fotokopi Pengumuman Lelang Kedua pada surat kabar harian Koran Jabar Ekspres tanggal 13 Maret 2025, diberi tanda bukti T.II-9b;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-9b masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti T.II-6a, T.II-6b, T.II-6c, T.II-7 dan T.II-9a yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawaban / Bantahannya, Tergugat III mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit No.11 tanggal 16 Maret 2020, Notaris Dindin Saepudin, S.H., diberi tanda bukti T.III-1;
2. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit No.7 tanggal 1 April 2021, Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H. , diberi tanda bukti T.III-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3316, diberi tanda bukti T.III-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 239 Copy dari Copy (sertifikat asli ada di Pembeli lelang, saat ini sebagai Pemilik Sah obyek perkara aquo), diberi tanda bukti T.III-4;
5. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 05/2020 Copy dari Copy (sertifikat asli ada di Pembeli lelang, saat ini sebagai Pemilik Sah obyek perkara aquo), diberi tanda bukti T.III-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) nomor 02940/2020, diberi tanda bukti T.III-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) nomor 04307/2021, diberi tanda bukti T.III-7;
8. Fotokopi Kutipan Risalah Lelang No.158/08.01/2025-01, Copy dari Copy (asli ada di Pembeli Lelang/Tergugat IV) , diberi tanda bukti T.III-8;

Halaman 59 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **457/Pdt.G/2025/PN Bdg**



9. Fotokopi surat Peringatan ke-1 No.0462/BBA-KOM/2023 tanggal 17 Mei 202, diberi tanda bukti T.III-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan ke-2 No.309/KW1-BKU-KOM/2023 Tanggal 8 Juni 2023, diberi tanda bukti T.III-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan ke-3 No.352/KW1-BKU-KOM/2023 Tanggal 7 Juli 2023, diberi tanda bukti T.III-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T.III-1 sampai dengan T.III-11 masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti T.III-3, T.III-4 sampai dengan T.III-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawaban / Bantahannya, Tergugat IV mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 560 Tahun 2018, diberi tanda bukti T.IV-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3316, diberi tanda bukti T.IV-2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 561 Tahun 2018, diberi tanda bukti T.IV-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 0239, diberi tanda bukti T.IV-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T.IV-1 sampai dengan T.IV-4 masing-masing bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV masing - masing mengajukan kesimpulan secara elektronik dan diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan dalam persidangan tanggal 9 Maret 2026 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Provisi Penggugat mengenai Menanggukuhkan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3316/Sukagalih, NIB : 10.15.07.04.01164 Surat Ukur tanggal :19 Mei 2004 Nomor : 00475/2004 dengan Luas 103 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 239/Sukagalih NIB: 10.15.07.04.01163. Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004, Nomor : 00474 dengan

Halaman 60 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 160 M2, dalam satu hamparan terletak di Blok Cipedes (Babakan Jeruk III/3) di Jalan Babakan Jeruk III D No.3 RT.004 RW.004 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Penetapan 35/Pdt.Eks.RL/2025/PN.Bdg. sampai Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam gugatan provisional ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi diantaranya adalah gugatan provisionil tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan *provisionil* tidak boleh menyangkut materi pokok perkara dan hal tersebut selain belum terbukti atau diputuskan dalam perkara ini menurut majelis hakim hal yang dimohonkan Penggugat dalam provisi tersebut telah memasuki bagian pokok perkara, dengan demikian beralasan hukum gugatan provisi dari Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV maka majelis hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV, apakah beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa adapun menurut majelis hakim yang menjadi inti dari eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat I, yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kapan perbuatan itu terjadi, apa bentuknya, dan bagaimana Tergugat I dianggap turut melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa dalil yang bersifat umum dan tidak spesifik terhadap peran masing-masing tergugat **menjadikan gugatan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel)**;

B. Gugatan Diajukan dengan Itikad Tidak Baik

- Bahwa gugatan diajukan setelah Penggugat mengetahui bahwa objek sengketa telah dilelang secara sah oleh KPKNL Bandung
- Bahwa Tergugat I telah membeli melalui lelang obyek perkara secara SAH dan telah melakukan balik nama terhadap obyek

Halaman 61 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



perkara yang dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. Dengan demikian obyek perkara merupakan kepemilikan yang sah Tergugat I

- Bahwa jelas gugatan ini diajukan oleh Penggugat semata-mata untuk menunda pelaksanaan eksekusi yang telah sah secara hukum, bukan untuk mencari kebenaran hukum.
- Bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat justru bertentangan dengan asas peradilan yang jujur dan beritikad baik, karena hanya dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan eksekusi yang sah di wilayah hukum yang sama sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan asas peradilan yang cepat;

C. Tidak Ada Hubungan Hukum Antara Penggugat dan Tergugat I;

- Bahwa Tergugat I tidak pernah memiliki hubungan hukum apa pun dengan Penggugat, baik dalam bentuk perjanjian pinjam-meminjam, jual beli, maupun hubungan hukum lainnya.
- Bahwa Tergugat I memperoleh hak atas objek sengketa melalui lelang resmi KPKNL Bandung sebagai pembeli beritikad baik, bukan dari transaksi dengan Penggugat.

D. Gugatan Prematur Karena Bergantung pada Laporan Pidana

- Bahwa Penggugat mendalilkan adanya laporan pidana di Polda Jawa Barat sebagai dasar adanya dugaan penipuan terkait objek sengketa. Namun sampai saat jawaban ini diajukan, laporan pidana tersebut belum diputus oleh Pengadilan Pidana dan belum berkekuatan hukum tetap, bahkan Tergugat I bukan pihak (terlapor) dalam laporan tersebut.
- Bahwa menggantungkan gugatan perdata terhadap Tergugat I pada suatu laporan pidana yang belum tentu terbukti adalah prematur dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima terhadap Tergugat I;

Menimbang, bahwa adapun menurut majelis hakim yang menjadi inti dari eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat II, yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Objek Gugatan Bukan Milik Penggugat (*Exceptio Domini*)

- Bahwa yang menjadi objek gugatan perkara a quo adalah dua bidang tanah dalam satu hamparan seluas 263 m2 berikut

Halaman 62 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No. 3316, seluas 103 m² (disertifikat tertulis Jl. Babakan Jeruk III/3) atas nama Henry Gunawan (in casu Tergugat IV) dan SHM No.239, seluas 160 m² (di sertifikat tertulis Blok Cipedes Jl. Babakan Jeruk III/3) atas nama Henry Gunawan (in casu Tergugat IV) yang terletak di Jalan Babakan Jeruk IIID No.3 RT.04 RW.04 Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi Kota Bandung.

- Bahwa atas objek gugatan a quo merupakan aset kredit milik Tuan Henry Gunawan in casu Tergugat IV (sebagai Penjamin PT Anugerah Bangun Kencana) dan dikarenakan PT Anugerah Bangun Kencana (debitur) Cidera Janji (Wanprestasi) maka PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Buah Batu in casu Tergugat III selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui Parate Executie dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU HT yang diajukan kepada KPKNL Bandung in casu Tergugat II sebagai perantara lelang yang kemudian terjual dan menjadi milik Sdr. Louis Megasurya in casu Tergugat I selaku pemenang lelang.
- Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya atas gugatan a quo ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

B. Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Exceptie Obscuur Libel)

- Bahwa esensi pokok Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai Tindakan para Tergugat dan Turut Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi setelah dicermati dalam Posita maupun Petitum Gugatannya tidak ada satupun dalil-dalil Penggugat yang menggambarkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat khususnya oleh Tergugat II.
- Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut juga dapat terlihat dari formulasi Gugatan yang tidak tersusun dengan baik antara Posita dengan Petitum Gugatan, sehingga tidak menggambarkan kronologis dan/atau peristiwa hukum yang sebenarnya. Baik dalam Posita maupun

Halaman 63 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



Petitum Gugatannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II. Penggugat hanya mendalilkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melaksanakan lelang yang diajukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Cabang Tamansari, tanpa menjelaskan dasar hukum dan peraturan perundangan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat II sehingga dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum.

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur, maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa adapun menurut majelis hakim yang menjadi inti dari eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat III, yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK BERWENANG DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)

- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait eksekusi lelang yang dilakukan oleh Tergugat II (KPKNL), hal mana PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., C.q. bank bjb Cabang Buah Batu (Tergugat III) sebagai pemohon lelang;
- Bahwa eksekusi lelang dilakukan terhadap agunan milik Tergugat IV selaku penjamin atas Perjanjian Kredit antara PT. Anugerah Bangun Kencana dengan Tergugat III, sesuai yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.11 tanggal 16 Maret 2020, Notaris Dindin Saepudin, S.H. (vide bukti T3-1) dan addendum Nomor 7 tanggal 1 April 2021, Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H.,M.H.
- Bahwa obyek lelang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Babakan Jeruk III-D No.3 RT.004 RW.004, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. SHM No.3316



atas nama Henry Gunawan (vide bukti T3-3) dan SHM No.239
atas nama Henry Gunawan (vide bukti T3-4);

- Bahwa Tergugat IV telah dengan sukarela mengikatkan diri sebagai penjamin berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) nomor 05/2020, Notaris Dindin Saepudin,S.H. dan telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 02940/2020 dan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat kedua nomor 04307/2021;
- Bahwa didalam SHM nomor 3316 dan 239 tertulis kepemilikan atas nama HENRY GUNAWAN (TERGUGAT IV) bukan Penggugat oleh karena itu penggugat tidak memiliki hak, kedudukan dan kapasitas hukum sebagai pihak untuk mengajukan gugatan a quo;

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- Bahwa Penggugat bukanlah pihak di dalam perkara a quo artinya tidak mempunyai kewenangan dan hak untuk mengajukan gugatan. Apa Kewenangan Penggugat dalam mengajukan Pembatalan Lelang a quo? Mengingat Penggugat bukanlah pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit;
- Bahwa Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat merupakan Diskualifikasi in Person, orang yang tidak memenuhi syarat karena tidak mempunyai hak dalam perkara yang disengketakan
- Bahwa karena merupakan Diskualifikasi in Person, maka Penggugat tidak dapat menuntut pembatalan proses lelang dan hasil lelang berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 158/08.01/2025-01 tanggal 22 April 2025;
- Bahwa tindakan Penggugat yang menarik Tergugat III dalam gugatan a quo adalah keliru, hal mana antara Penggugat dengan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Halaman 65 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



- Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur (obscuur libel) karena Penggugat tidak secara jelas menyampaikan gugatannya, apakah peralihan hak atas tanah dan bangunan dilakukan oleh Tergugat III atau Tergugat V dan Tergugat IV ?
- Apakah Tergugat III sebagai pihak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan ataukah sebagai pihak yang melaksanakan lelang ?
- Bahwa faktanya Tergugat III tidak melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek perkara. Tergugat III selaku pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor 05/2020, Notaris Dindin Saepudin, S.H.;
- Bahwa Penggugat menyatakan para tergugat bersepakat melakukan kesalahan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan tanpa menyebutkan secara jelas perbuatan para tergugat mana yang bertentangan dengan undang-undang
- Bahwa Penggugat tidak memiliki kejelasan dalam menyusun surat gugatan, maka dari itu dapat disimpulkan gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (Obscuur Libel);

D. EKSEPSI KONEKSITAS (CONNEXITEIT)

- Bahwa antara Laporan Polisi yang dilakukan Penggugat dengan gugatan aquo terdapat hubungan koneksi/koneksitas, artinya perkara yang sama sedang ditangani di institusi yang berbeda;
- Bahwa dengan adanya fakta hukum yang membuktikan perkara yang sama sedang diperiksa di institusi yang berbeda, sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

Menimbang, bahwa adapun menurut majelis hakim yang menjadi inti dari eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat IV, yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini (Kewenangan Absolut).

Halaman 66 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



- Bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh Tergugat IV dapat menarik suatu fakta dimana atas persoalan ini juga disinggung berkaitan dengan subjek yang ditarik adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku Tergugat II dan objek surat risalah lelang yang diterbitkan oleh Tergugat II;
- Bahwa merujuk pada maksud tersebut adalah Salinan Akta Risalah Lelang Nomor 158/08.01/2025-01 tanggal 22 April 2025. Bahwa tentang objek tersebut oleh Penggugat tidak cermat dan tidak teliti dalam mengajukan gugatan ini, dimana atas persoalan tersebut seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu diuji secara yuridis;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini, berkenan memutus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

B. Eksepsi Persona Standi In Judicio Karena Penggugat Bukan Pihak Yang Berhak Untuk Menggugat Dalam Perkara A Quo

- Bahwa di dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimana Penggugat mengklaim Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik tanah dan bangunan masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3316/Sukagalih, NIB : 10.15.07.04.0116 Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004 Nomor : 00475/2004 dengan Luas 103 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 239/Sukagalih NIB : 10.15.07.04.01163 Surat Ukur tanggal 19 Mei 2004, Nomor : 00474 dengan Luas 160 M2, dalam satu hamparan terletak di Blok Cipedas (Babakan Jeruk III/3) di Jalan Babakan Jeruk III D No. 3 RT.004/RW.004 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. klaim tersebut adalah tidak benar karena fakta hukumnya Penggugat sendiri telah mengalihkan objek tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat IV melalui proses jual beli, berdasarkan : Akta Jual Beli Nomor 560 Tahun 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rian Pratama, S.H,M.Kn, untuk objek : "Hak Milik Nomor 239/Kelurahan

Halaman 67 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukagalih, atas bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 19 Mei 2004, Nomor 00474/2004, luas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi), dengan nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.15.07.04.01163 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.73.240.002.016.0101.0. dan Akta Jual Beli Nomor 561 Tahun 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rian Pratama, S.H,M.Kn, untuk objek : "Hak Milik Nomor 3316/Kelurahan Sukagalih, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 19 Mei 2004, Nomor 00475/2004, luas 100 M2 (seratus meter persegi), dengan nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.15.07.04.01164, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.73.240.002.016.0101.0
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 0239 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3316 telah dicatatkan didalam masing-masing Sertifikat tersebut pada bagian Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya, dimana Tergugat IV adalah pemilik yang sah terhadap keseluruhan objek tersebut. Selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV selaku pemilik yang sah terhadap objek tersebut juga dibuktikan, diketahui dan diakui sendirinya oleh Penggugat dalam gugatannya tentang adanya fasilitas kredit melalui PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten menurut Perjanjian Kredit yang ada, kemudian adanya konsekuensi hukum terhadap Perjanjian Kredit tersebut juga oleh pihak Perbankan telah melakukan tindakan hukum dengan cara eksekusi Hak Tanggungan dan telah adanya proses lelang dan hasil lelang berdasarkan Akta Salinan Risalah Lelang Nomor 158/08.01/2025-01 tanggal 22 April 2025 melalui KPKNL dan faktanya telah adanya pihak Pembeli yang beritikad baik yang eksistensinya juga dilindungi oleh Undang-Undang.
 - Bahwa artinya dengan demikian, maka kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini pun juga harus dikritisi secara yuridis bersama karena tidak memiliki kapasitas yang penuh untuk dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini

Halaman 68 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



karena tidak memiliki dasar legal standing yang terang dan jelas. Sehingga cukup beralasan untuk ekspesi ini dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) atau N.O.

C. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- Bahwa faktanya antara Penggugat dan Tergugat IV telah melangsungkan jual beli terhadap tanah dan bangunan tersebut hal ini sebagaimana adanya Akta Jual Beli;
- Bahwa sebagaimana adanya fakta peralihan jual beli yang terjadi di Tahun 2018, dan adanya fakta dimana Penggugat tidak memegang Sertifikat Hak Milik yang dikuasai tersebut, sudah menjadi titik awal adanya kekaburan dalam konstruksi paradigma gugatan yang diutarakan, hal ini juga nampak dengan uraian perbuatan melawan hukum yang dijelaskan tidak dapat saling mengaitkan dimana pelanggaran yang dimaksud antara Tergugat I sampai dengan Tergugat V, terlepas Penggugat kemudian mendalilkan telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/433/X/2024/SPK/POLDA JAWA BARAT Tanggal 09 Oktober 2024 dalam pokok materi laporannya yakni dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu dalam akta otentik dan/atau pemalsuan surat dan penggelapan tanah sebagaimana diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi menurut Penggugat upaya tersebut hanya untuk melengkapi rangkaian cerita dalam kronologis gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dan belum menunjukan lewat perbuatan melawan hukum yang dimaksud kepada Para Tergugat. Sehingga dengan demikian formulasi gugatan dari Penggugat tersebut seharusnya cukup untuk dapat diklasifikasikan surat gugatan Penggugat tidak terang isinya gelap (onduidelijk), disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, atau tidak terpenuhinya syarat formil, dalil gugatan Penggugat harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk), sehingga dengan demikian gugatan penggugat tersebut patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV tersebut diatas maka

Halaman 69 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat telah mengajukan *Replik tertanggal* 17 Desember 2025 yang pada pokoknya telah menyangkal dalil-dalil Eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV, dan atas replik Penggugat pihak kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat III dan kuasa Tergugat IV telah pula mengajukan Duplik tertanggal 24 Desember 2025 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil jawaban dan eksepsinya sedangkan kuasa Tergugat II tidak mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat, kuasa Tergugat IV dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, yang pada pokoknya memohon agar Mjelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan oleh kuasa Tergugat IV dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah menjatuhkan PUTUSAN SELA pada hari Senin tanggal 16 Maret 2026, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang untuk mengadili Perkara No.457/Pdt.G/2025/PN Bdg;
3. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melanjutkan persidangan dalam perkara ini;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggungkan dan dipertimbangkan bersama putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban kuasa Tergugat IV yang mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut yang sudah di putus sela tersebut diatas, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV juga telah mengajukan *Eksepsi Prosesuai / Eksepsi lainnya di luar Eksepsi Kewenangan*, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kuasa Tergugat I pada huruf A mengenai eksepsi *Gugatan Kabur (Obscuur Libel)*, sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan dalam dalil eksepsinya, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) dengan alasan bahwa dalil gugatan yang menuduh Tergugat I melakukan

Halaman 70 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak disertai uraian fakta dan dasar hukum yang jelas. Tergugat I mendalilkan bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik mengenai waktu kejadian, bentuk perbuatan, serta bagaimana keterlibatan Tergugat I dalam pelanggaran hukum tersebut;

Menimbang, bahwa keterlibatan Tergugat I dalam gugatan ini secara jelas dikaitkan dengan kedudukannya sebagai pemenang lelang atas objek yang diklaim Penggugat beralih secara melawan hukum. Penggugat dalam petitumnya memohon pembatalan status pemenang lelang Tergugat I, yang merupakan konsekuensi logis dari tuntutan pembatalan AJB yang menjadi dasar penguasaan objek tersebut sebelumnya sehingga majelis Hakim menilai bahwa posita gugatan telah memuat dasar peristiwa (*fundamentum petendi*) yang cukup untuk menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat, objek sengketa, dan para Tergugat (termasuk Tergugat I);

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat I yang menyatakan tidak adanya rincian waktu dan bentuk perbuatan secara spesifik terhadap dirinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk ke dalam ranah pembuktian materi pokok perkara, bukan lagi merupakan ranah formil eksepsi. Kejelasan peran Tergugat I sebagai pembeli lelang sudah cukup memberikan landasan bagi Tergugat I untuk membela kepentingannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat kejelasan dan tidak mengandung kontradiksi yang menyesatkan pihak lawan dalam memberikan jawaban. Oleh karena itu, dalil eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi kuasa Tergugat I pada huruf B mengenai gugatan diajukan dengan itikad tidak baik, sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan dalam dalil eksepsinya, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam keberatannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan itikad tidak baik karena dianggap sebagai upaya untuk menghambat hak Tergugat I sebagai pemenang lelang yang sah dan menguasai objek sengketa secara melawan hak;

Menimbang, bahwa mengenai itikad baik maupun itikad tidak baik adalah suatu keadaan batiniah yang manifestasinya harus dibuktikan melalui rangkaian fakta-fakta dalam persidangan. Menilai apakah Penggugat memiliki niat jahat atau itikad tidak baik dalam mengajukan gugatan *a quo* memerlukan pemeriksaan terhadap kebenaran dalil-dalil kepemilikan dan peristiwa hukum



yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena penilaian itikad tersebut sangat erat kaitannya dengan pembuktian materiil mengenai sah atau tidaknya proses peralihan hak yang menjadi dasar gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini tidak lagi bersifat formalitas semata, melainkan telah menyentuh materi pokok perkara. Oleh karenanya, eksepsi mengenai itikad tidak baik harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi kuasa Tergugat I pada huruf C mengenai eksepsi *Tidak Ada Hubungan Hukum Antara Penggugat dan Tergugat I*, sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan dalam dalil eksepsinya, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan eksepsi bahwa tidak ada hubungan hukum antara dirinya dengan Penggugat, mengingat Tergugat I memperoleh objek sengketa melalui mekanisme lelang resmi dari negara (KPKNL) dan tidak pernah berinteraksi langsung dengan Penggugat dalam transaksi sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH), hubungan hukum tidak selalu lahir dari suatu perjanjian atau kontrak (*ex contractu*), melainkan dapat lahir karena adanya perbuatan yang dianggap melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat (*ex delicto*);

Menimbang, bahwa Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini justru karena Tergugat I adalah pemegang hak saat ini atas objek yang sedang disengketakan. Keberadaan Tergugat I sebagai pihak sangat diperlukan agar putusan hakim nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) dan dapat dieksekusi. Menentukan apakah Tergugat I merupakan pembeli beritikad baik atau apakah ia harus menanggung akibat hukum dari pembatalan dokumen-dokumen sebelumnya adalah bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil mengenai tidak adanya hubungan hukum ini merupakan pembelaan materiil yang harus dibuktikan di dalam tahap pembuktian, sehingga eksepsi tersebut tidak dapat diterima di tahap eksepsi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi kuasa Tergugat I pada huruf D mengenai eksepsi *Eksepsi Gugatan Prematur karena Bergantung pada Laporan Pidana*, sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan dalam dalil eksepsinya, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat prematur karena alasan-alasan dalam gugatan didasarkan pada adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1956, adanya pemeriksaan perkara pidana tidak serta merta menghentikan pemeriksaan perkara perdata. Majelis Hakim memiliki kemandirian untuk menilai perbuatan melawan hukum dari sudut pandang keperdataan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan demikian terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi kuasa Tergugat II pada huruf A mengenai eksepsi *Objek Gugatan Bukan Milik Penggugat*, sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan dalam dalil eksepsinya, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Objek Gugatan Bukan Milik Penggugat (*Exceptio Domini*), Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan kepemilikan hak atas tanah objek sengketa merupakan inti dari sengketa ini. Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa ia adalah pemilik sah dan peralihan hak kepada Tergugat IV dilakukan melalui cara melawan hukum (tanpa kesepakatan dan tanpa pembayaran). Oleh karena itu, untuk menentukan apakah Penggugat memiliki hak (*legal standing*) atau apakah objek tersebut milik pihak lain, diperlukan pemeriksaan pembuktian lebih lanjut mengenai sah atau tidaknya Akta Jual Beli (AJB) dan Risalah Lelang yang menjadi dasar klaim para pihak. Hal ini jelas telah menyentuh pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut tidak dapat diputus dalam ranah eksepsi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi kuasa Tergugat II pada huruf B mengenai Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*), sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan dalam dalil eksepsinya, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim setelah mencermati surat gugatan Penggugat menemukan bahwa Penggugat telah secara jelas menguraikan identitas para pihak, objek sengketa, kronologis peristiwa hukum (termasuk dugaan balik nama tanpa hak), serta hubungan hukum antara tindakan lelang Tergugat II dengan kerugian yang diderita Penggugat. Penggugat secara tegas meminta pembatalan Risalah Lelang Nomor: 158/08.01/2025-01 yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagai

Halaman 73 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari tuntutan hukumnya.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah prosedur lelang yang dilakukan Tergugat II telah sesuai dengan Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan PMK Nomor 122 Tahun 2023 ataukah mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat, diperlukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi di persidangan. Penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur Pasal 1365 KUHPerdata oleh Tergugat II adalah bagian dari penilaian materi pokok perkara yang tidak dapat dipisahkan, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi kuasa Tergugat III pada huruf A mengenai eksepsi penggugat tidak berwenang dalam mengajukan gugatan (*Legitima Persona Standi In Judicio*), sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan dalam dalil eksepsinya, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki relevansi hukum atau kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan terhadap proses lelang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, seseorang yang bertindak sebagai Penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang melekat secara langsung pada dirinya (*point d'interet point d'action*). Apabila seseorang yang tidak memiliki hak atau kepentingan hukum melakukan gugatan, maka terjadi cacat formil berupa diskualifikasi *in person*;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III berdasarkan bukti T.III-3 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3316 dan bukti T.III-4 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 239, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pemegang hak yang sah atas objek sengketa pada saat penjaminan dan pelaksanaan lelang adalah Henry Gunawan (Tergugat IV). Sebaliknya, Penggugat tidak mampu membuktikan adanya hubungan hukum atau kepemilikan yang sah secara tertulis atas objek tersebut di hadapan hukum pertanahan maupun dalam kerangka Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan merupakan pemilik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) objek perkara dan bukan pula pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit maupun APHT dengan Tergugat III, maka berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian tersebut

Halaman 74 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk menuntut pembatalan atas proses lelang yang bersumber dari hak eksekutorial yang dimiliki Tergugat III terhadap agunan milik Tergugat IV;

Menimbang, bahwa merujuk pada doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum Acara Perdata", gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak dalam perkara yang disengketakan merupakan gugatan yang mengandung cacat formil. Karena Penggugat tidak dapat membuktikan kedudukan hukumnya sebagai subjek hukum yang dirugikan secara langsung dalam kapasitas kepemilikan objek, maka Penggugat dinyatakan tidak memiliki *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat III mengenai Penggugat tidak berwenang dalam mengajukan gugatan (*Legitima Persona Standi in Judicio*) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya maupun pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim telah menerima eksepsi dari Tergugat III mengenai Penggugat tidak berwenang dalam mengajukan gugatan (*Legitima Persona Standi In Judicio*), maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena karena eksepsi Tergugat III terkait *Legitima Persona Standi In Judicio*, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaard*) sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah berperkara dan oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tertulis dalam amar putusan dibawah ini nanti;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat III;

Halaman 75 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp620.000,00,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 oleh kami, Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. dan Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg tanggal 29 September 2025, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Riyani Wartiningsih, S.H., M.H. Sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H.

Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riyani Wartiningsih, S.H., M.H.

Halaman 76 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2025/PN Bdg



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
- Proses	Rp. 150.000,00,-
- Panggilan sidang	Rp. 340.000,00,-
- PNPB Relas.....	Rp. 80.000,00,-
- Materai	Rp. 10.000,00,-
- Redaksi	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	Rp. 620.000,00,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);